

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 84 (57)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 25. nowembril
1919. a. kell 5 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 93 Asutawa Kogu
liiget.

Walitsuse lauas: peaminister **J. Tõnisson**, kohtuminister **J. Jaakson**, wälisminister **A. Birk**.

P ä e w a k o r d:

1. Seadusandliku delegatsiooni ja komisjonide täiendawad walimised.

2. Määrus riigiametnikkude ja -teenijate ühekordse elukalliduse abiraha kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

3. Armuandmise küsimuste lahendamise kord — seadusandliku komisjoni ettepanek.

4. Kohtuametnikkude palgaseadus — II lugemisel.

5. Töö- ja hoolekandeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — III lugemisel.

6. Teedeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel.

7. Üürimaksu seadus — III lugemisel.

8. Rahwawäelaste perekondade paiukiseadus — II lugemisel.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**, pärast abiesimees **J. Westholm**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Koosolek algab kell 5.20 min.

1. Päewakorra Juhataja **A. Rei**:
wastuwõtmine. Awan Asutawa Kogu
koosoleku.

K. Wirma (sd.): Teen ettepaneku üüriseaduse eelnõu arutamine 5. punkti all ette wõtta.

Juhataja **A. Rei**: On ettepanek tehtud üüriseadus päewakorras 5. punkti peale üle wiia. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud.

2. Seadusandliku delegatsiooni ja komisjonide täiendawad walimised.

Juhatusel on esitatud järgmised teadaanded: seadusandlikust komisjonist on lahkunud rhs. K. Parts ja K. Baars ja seadusandlikust delegatsioonist J. Jaakson ja A. Birk.

J. Järwe (rhw.): Lahkunud liikme Parts'i asemele panen ette Kuusner'i.

J. Seljamaa (töer.): Seadusandlikust komisjonist lahkunud Baars'i asemele panen ette Olesk'i.

H. Kuusner (rhw.): Seadusandlikust delegatsioonist lahkunud Jaakson'i ja Birk'i asemele panen ette akl. Järwe ja Ploompuu.

Juhataja **A. Rei**: Panen ettepannud kandidaadid hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on ettepannud kandidaadid nähtawa enamusega walitud.

Edasi on tulnud teadaanded, et põhi-seaduse komisjonist on lahkunud rhs. K. Parts, A. Laar, W. Ernits ja A. Rei.

H. Kuusner (rhw.): Parts'i asemele panen ette rhs. Maim'i.

N. Kann (krst.): Laari asemele panen ette rhs. Leesment'i.

K. Ast (sd.): Lahkunud rhs. Rei ja Ernits'i asemele panen ette akl-ed Kartau ja Neps'i.

Juhataja **A. Rei**: Panen ettepannud kandidaadid hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepannud kandidaadid walitud.

Edasi on tulnud teadaanne, et akl. Uluots omawalitsuse komisjonist lahkunud.

J. Raamot (maal.): Akl. Uluots'a asemele panen ette rhs. Haho.

Juhataja **A. Rei**: Kes on selle poolt, et rhs. Haho saaks omawalitsuse komisjoni walitud? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rahwasaadik Haho walitud.

Edasi on tulnud teadaanne rhs. Ernesaks'a poolt, et ta hariduskomisjonist lahkub.

K. Ast (sd.): Rhs. Ernesaks'a ase-
mele panen ette rhs. Kartau.

Juhataja **A. Rei:** Kes on selle poolt, et hariduskomisjoni walitaks akl. Kartau? (Hä äletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Edasi on tulnud teadaanne, et töö- ja riigikaitse komisjonist on lahkunud rhs. Sakk.

J. Seljamaa (töer.): Töökaitse komisjoni panen ette rhs. Olesk'i ja riigikaitse komisjoni rhs. Käärrik'u.

Juhataja A. Rei: Kes on selle poolt, et rhs. Lui Olesk walitaks töökaitse komisjoni ja rhs. Käärik riigikaitse komisjoni? (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on ettepanud kandidaadid walitud.

J. Seljamaa (töer.): Panen ette maaseaduse komisjoni walida Asutawast Kogust lahkunud Zimmerman'i asemele akl. Strandman'i ja rahaasjanduse komisjonist lahkunud Juhkam'i asemele akl. Loik'i.

Juhataja A. Rei: Kes on selle poolt, et maaseaduse komisjoni walitaks akl. Strandman ja rahaasjanduse komisjoni akl. Loik? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadid wali tud.

**3. Määrus riigi-
ametnikkude ja
-teenijate ühe-
kordse elukalli-
duslisa kohta —
I lugemisel.**

antud määrus riigiametnikkude ja -teenijate lisapalga kohta, waid esialgne walituse ettepanek, — anda abiraha kõigile riigiametnikkudele ja -teenijatele, kes 4 kuud on teenistuses olnud, palga suuruse määral. Rahaasjanduse komisjon leidis, et riigiametnikkude ja -teenijate seisukord tõesti raske on ja et neile tuleb wastu tulla abiraha andmisega. Rahaasjanduse komisjon ei leidnud aga mitte võimalikuks abiraha anda kõigile palga suuruses, waid määras selle maksimumiks 750

marka. Edasi arwas rahaasjanduse komisjon tarwilikuks wälja arwata abirahasaajate hulgast need ametnikud ja teenijad, kes rahwawäelase paiukit saawad. Need on ametnikud, kes on komandeeritud rahwawäest tsiwiilasutustesse, kus nad tsiwiilametniku palga saawad, kuid peale selle weel rahwawäelase paiuki Wiimase paranduse tegi rahaasjanduse komisjon sellepärast, et tarwidus lisapalga wõi toetusraha järele on peaaesjalikult toiduainete hinna kõrgenemise tagajärjel tekkinud. Ametnikkudele ja -teenijatele tuleb wõimaldada sügisesi sisseostusid toimetada, et nad kewadel mitte wäljapääsemata seisukorda ei satuks, kus tähtsamad toiduaineid harilikult tõusewad hinna poolest. Kuna aga need tsiwiilasutustesse komandeeritud rahwawäelased, kes riigiasutuste poolt peale palga weel paiukit saawad, toiduainete saamise poolest kindlustatud on, tegi rahaasjanduse komisjon otsuseks lisapalka neile mitte anda. Selle rahaasjanduse komisjoni ettepaneku, mis sai Asutawa Kogu liikmetele kätte saadetud, wõttis Wabariigi Walitsus tagasi, sellepärast et wahepeal töölistele tõsteti palka 30% wõrra. Et palgakõrgendust ka ametnikkude ja teenijate kohta ühtlaselt läbi wiia, arwas walitsus tarwilikuks uue ettepanekuga esineda, mis sisuliselt rahaasjanduse komisjoni esialgsest ettepanekust lahku läheb. Selle ettepaneku järele määratakse kõigile riigi tsiwiilametnikkudele ja -teenijatele, kes mitte rahwawäelase paiukit ei saa, 1. novembrist kunni 31. detsembrini 1919. a. lisapalgaks 30% palgast. Mina ei ole lähemalt selle määruse motiividega tuttaw, arwan, et siin walitsus tarwilikuks on arwanud maksma panna ajulist palgakõrgendust. Senni kunni palgad uuesti normeeritud saaksid, oleks see esialgseks palgakõrgenduseks. Lõpulikuks palganormeerimise lahendamiseks ei saa seda pida, sest et niisugune ühehoobiline 30% juurdepanek ei oleks mitte õiglane kõigi ametnikkude kohta.

§ 2. on walitsuse ettepanekus, samasuguseks jäänud, nagu ta rahaasjanduse komisjoni poolt redigeeriti, nimelt et seda lisapalka wõib wälja maksta teise poolaasta eelarwete summadest, kunni wastawate krediitide nõutamiseni.

Komisjoni seisukohta ma käesoleva määruse kohta teatada ei saa, sest et määrus praegusel kujul komisjonis mitte arutamise all ei ole olnud.

N. Kann (krst.): Ma ei räägi mitte selle eelnõu vastu, kuid ma tahaksin teda ainult täiendada. Siin on määratud kõigile ametnikkudele, kes mitte rahwawälase paiukit ei saa, 1. nowembrist kunni 31. detsembrini 1919. a. lisapalgaks 30% palgast. Mina paneksin ette, seda täiendada weel ühe sõnaga „määratakse kõigile riigi tsiwilametnikkudele ja kooliõpetajatele, kes mitte rahwawäes ametis ei ole, arwates 1. nowembrist kunni 31. detsembrini 30%.“ Ma teen selle ettepaneku ainult sellepärast, et kooliõpetajate palgad mitte paranenud ei ole, sest kui kooliõpetajate palganorme välja töötati, seati nende palgad kooskõlla tsiwilametnikkude palkadega. Kui nüüd Asutaw Kogu heaks arwab tõsta tsiwilametnikkude palka 30% võrra, siis panen ma ette kõigile kooliõpetajatele elukalliduse lisa ka tõsta, et see niisama palju välja teeks, kui 30% tsiwilametnikkude lisapalka.

Töö- ja hoolekandeminister **A. Palwadre**: Rahaasjanduse komisjoni aruandja tähendas juba, et see uus walitsuse ettepanek tuleb tahtmisest, palgaolusid ühtlustada. Pärast esimest ettepanekut kujunesid asjaolud nii, et tuli palka tõsta ja nimelt 30% võrra. Nagu kõigil teada said 1. nowembrist riigi tööstustewõtetes tööliste palgad tõstetud umbes 30% võrra. Mõnes walitsuseharus, on tööliste ja ametnikkude wahekord niisugune, et raske on ühele palka tõsta ja teiste palka endiseks jätta, nimelt raudteewalitsuse ja postiwalitsuse ametnikkudel. Sellest välja minnes sai teedeministri poolt korraldus tehtud, et kõigile raudtee- ja postiwalitsuse ametnikkudele tõstetaks palka 30% võrra. See ettepanek sai walitsuse poolt vastu võetud ja pärast seda leidis walitsus palgaühtlustamise mõttes tarwilikuks kõikidele palka tõsta sellelsamal alusel, nimelt 30% juurde lisada 1. nowembri palkadele. Kooliõpetajad on sellest määrusest välja jäänud, sellepärast et walitsus arwas, et õpetajatele peaks niisama 30% suuruses palka tõstma, kuid selleks oleks erimäärus tarwis, sellepärast et õpetajate palgad on kindlaks määratud eriseadusega. Haridusministeerium lubas kiires korras Asutawale Kogule eriettepaneku teha, et õpetajate palgad saaksid niisama 30% võrra tõstetud 1. nowembrist.

H. Kuusner (rhw.): Kui seda määrust tahetakse läbi wiia, kui eelnõu sel kujul vastu võetakse, siis peaks üks tä-

hendus tulema. Arusaadaw, et meie teenijate seisukord raske on riigi piirides, kuid seda ei saa oletada nende kohta, kes väljaspool wabariigi piire asuwad. Seal on nende palgad normeeritud kindlasti sealsete olude järele ja nüüd meie kodumaa olukorda silmas pidades, kui seda eelnõu selles redaktsioonis vastu võtta, siis tuleks ka nendele palkade kõrgendus, sellepärast tuleks märkus juurde lisada „määratakse wabariigi piirides“. Siis ei ulataks see määrus mitte nende kohta, kes väljaspool on, neid on kaunis rohkesti, ja see teeks kaunis suure summa välja, seda peaks silmas pidama.

A. Uibopuu (rhw.): Ma ei tahtnud mitte palgaga ametnikkudele wastutulemise vastu rääkida, ütlen aga ühte, et meie seda küsimust sel wiisil kuidagi lahendada ei saa. See on ikkagi ainult ajutine. Ütleme, ametnikkudele antakse praegu 30% palka juurde, see on antakse sõrdlemisi väikene summakene, millega ta praegusel ajal õieti midagi kätte ei saa. Kui antakse ühekordne abiraha, siis saaks ta suurema summa, ja sellega saaks juba produkte sisse osta. Mina olen ühekordse abiraha poolt ja palgatõstmise vastu. Rahaasjanduse komisjonis oli läbirääkimisel, et ametnikkudele ühel või teisel wiisil abiks peab tulema, nimelt peaks tingimata garanteerima, et nemad produkte teatawa aja jooksul kindlate hindadega saaksid. Seda korraldust on minu arwamise järele kergem läbi wiia, kui 30% lisapalka anda. Ühtlasi võiks seda ka selles mõttes laiendada, et kohustada omawalitsuse asutusi teenijate ja ametnikkude seisukorda parandada ja niisama ka eraasutusi, kus suurem arv ametnikke on, nagu wabrikud, et ka nemad peawad võimaldama kindlate hindadega toidu- ja tarbeaineid saada. Seda võib sel teel kätte saada, et asutustele laenu anda. Minu arwamise järele ei aita see 30% palgakõrgendus mitte midagi, meie oleme seda juba ära näinud ja saame seda ka kahe kunni kolme kuu pärast uuesti nägema. Ja võime juba enesele enne ette kujutada tagajärgi, et otsus, mida meie teeme, umbes sarnane on: paneme jälle 30% või rohkem protsente juurde. Aga on ju teada, et mida rohkem meie palka kõrgendame, sedawõrra tõusewad ka toidu- ja tarbeainete hinnad, see mõju ei jää igatahes awaldamata. Teen ettepaneku ühekordset abiraha maksta ja ühtlasi ka korraldus luua, et ametnikud ja

teenijad palka natuuras saaksid garanteeritud hindadega.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja A. Oinas: Mis puutub rhs. Uibopuu poolt ülestõstetud küsimusse, et ametnikkudele osa palgast natuuras toidu- ja tarbeainetega maksta, siis pean teatama, et see küsimus oli rahaasjanduse komisjonis arutamisel. Komisjon tuli otsusele, et ametnikkude ülespidamise hõlbustamiseks kõigiti soovitaw on võimaldada neile odawa hinnaga toidu- ja tarbeaineid muretseda. Seda otsust arwas rahaasjanduse komisjon tarwilikuks Asutawale Kogule teada anda.

Mis kawasse puutub, et ametnikke korralikult, umbes nagu sõdurid warustada, siis on see komisjoni arwates väga raske. Selleks tuleks luua terve intendantuur, terve sellekohane asutus, kes siis hakkaks tsiwiilametnikke warustama, nagu praegu sõjawäelasi warustatakse. See oleks ju riigile odavam kui palka kõrgendada ja ka paljudele ametnikkudele parem, sest et ametnikud oleksid kindlustatud, et nad teatawa summa toiduaineid kindlasti saawad. Riigil oleks seda aga liiaks raske korraldada: ei ole mitte hõlbust terwet suurt warustusasutust, tsiwiilametnikkude intendantuuri sisse seada. Rahaasjanduse komisjon pidas tegelikke olusid silmas ja arwas, et tuleks selle sooviwaldusega leppida, et riik toidu- ja tarbeainete muretsmise hõlbustamise oma hoolde wõtaks. Kuidas seda lähemalt teha on walitsuse asi. Igatahes leidis rahaasjanduse komisjon väga tarwilikuks, et riik selles asjas kiirelt sammusid astuks. Siin oleks kaks võimalust olemas: selleks woli anda toitusministeeriumile, wõi jälle seda läbi wiia ametnikkude kooperatiiwide kaudu. Kuidas seda parem wõi otstarbekohasem teha oleks, ei arutanud komisjon mitte. Iseenesest ei ole komisjon aga mitte selle wastu, et walitsus ühe ametkonna kätte warustamise asja annaks, sel ametkonnal tuleks aga kooskõlas töötada ametnikkude kooperatiiwidega.

Rahaasjanduse komisjonis oli weel arutamisel ettepanek, et walitsus seaks sisse liikuwad poed raudteedel, mis siis võimaldaksid ametnikkude ja riigiteenijate toiduainetega warustamist, kes väljaspool Tallinnat elawad ja kes niisamuti

tarwitawad abi kui pealinna ametnikud. Kuid sellega leppida, et kui riik tähendatud soovitawa ja tarwiliku toidu- ja tarbeainete muretsmise hõlbustamise oma peale wõtab ja arwata, et siis palgakõrgendus sellega päewakorralt ära on wõetud, oleks ekslik olewat. Kui mitte praegu, siis lähemas tulewikus tuleb ikkagi palgakõrgendus ette wõtta, sest tarbeainete hinnad kerkiwad päew-päewalt, praeguse palgaga ei saa ametnikud ja teenijad tõesti mitte elukallidusele kaua wastu seista. Kui suur see palgakõrgendus küll olgu, — on juba iseküsimus, kuid teataw palgakõrgendus on möödapääsematu, kui hinnad nii edasi kerkiwad. Ei ole ka loota otsekohe hindade alanemist, kui meie sõjaseisukorrast välja pääseksime. Seda on näidanud teiste sõdiwate riikide ajalugu. Selleks kulub teataw aeg ära, et normaalseisukorda tagasi saada.

Mis puutub rhs. Kann'i poolt ette pandud küsimusse, siis andis selle kohta töö- ja hoolekandeminister wastuse. On oodata kooliõpetajate kohta sellekohast erimäärust. Käesolewat määrust kooliõpetajate kohta laiendada oleks raske, sest kooliõpetajad ei ole mitte päris tsiwiilametnikud, waid nemad on palga suhtes niisugused seltskondlikus teenistuses olewad isikud, kellele riik elukalliduse lisa maksab, kuna palga enda maakonna ja linna omawalitsused maksawad. Kui praegu nende kogupalgale 30% juurde lisada, siis wõtaks riik oma kanda peale elukalliduse lisamaksu, ka weel osa kõrgendatud põhipalgast, kuna aga põhipalk omawalitsuste maksta on. Kooliõpetajate palgakõrgenduse kohta tuleb erikawa kokku seada. Juba wormilistel põhjustel ei wõi rhs. Kann'i ettepanekut wastuwõetawaks lugeda. — Panen ette see määrus sisulisele arutamisele wõtta.

Juhataja A. Rei: Meie kodukorra põhjal tuleb otsustada, kas ettepanek otsekohe arutamisele wõtta wõi ta komisjoni kätte anda. Komisjoni aruandja poolt on ettepanek tehtud sisulisele arutamisele wõtta, see on I lugemisele asuda. (Hääletatakse.) Nähtawana murega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja A. Oinas: Teen ettepaneku, määrus I lugemisel wastu wõtta.

Juhataja A. Rei: Teistsuguseid ettepanekuid ei tehta. Panen selle ette-

paneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on määrus I lugemisel wastu võetud.

4. Armuandmise Seadusandliku komisjoni aruandja **T. Kalbus:** I lugemisel.

Praegumaks wate seaduste järele on armuandmine kõrgema riigivõimu käes ja ei ole mingit kahtlust, et see kõrgem riigivõim Asutaw Kogu on, järelikult võib armu anda Asutaw Kogu. Kuidaswiisi see sünniks, ei ole veel praegu selgitatud. Asutawale Kogule on mitmed palwekirjad sisse tulnud süüaluste poolt, samuti on ka kohtud ise palunud ühel või teisel korral kellelegi armu anda või karistust kergendada. Sellepärast on seadusandliku komisjoni poolt teatud kawa välja töötatud ja Asutawa Kogu liikmetele välja antud. Armuandmine sünnib kolmel teel. Esiteks sünnib ta kõrgema võimu enese algatusel, see on amnestiaseaduse näol. Selle kohta ei ole korda välja töötada tarwis, sest see on kõrgema võimu enese algatus ja amnestiaseaduses ette nähtud.

Kahe wiisi juures on tarwis peatada: nimelt esiteks, kui süüdlane ise palwe sisse annab, või kui jälle kohus karistuse kergendust või armuandmist palub. See seisukoht on ette nähtud kriminaalseaduses ja küsimus on ainult, kuidas seda lahendada Asutawas Kogus. Seda võiks lahendada Asutawas Kogus, esiteks üldistel koosolekutel. Teiseks § 755. kriminaal kohtupidamise seaduses kõneleb sellest, et kohtul on õigus kõrgema riigivõimu poole pöörata karistuse kergendamise või armuandmise küsimusega. Mõlemal juhtumisel, see on kui kohus pöörab Asutawa Kogu poole või ka isik ise, tulewad need küsimused, nagu § 2. ette on nähtud, iseäralikus komisjonis arutamisele, mis Asutawa Kogu poolt walitud. Kuid siin tahan tähelepanu selle peale juhtida, et komisjon ei ole mitte ainult armuandmise palwete, waid kõigi palwete läbiwaatamiseks, mis Asutawa Kogu nime peale tulewad. Asutawasse Kogusse võiwad ka teised palwed, mis armuandmise ja karistusega seotud ei ole, sisse tulla. Seadusandlikul komisjonil oli see mõõduandew, et kui meie walime niisuguse komisjoni, kes ainult hakkab armuandmise küsimusi läbi waatama, siis

tahaks Asutaw Kogu midagi sellesarnast näidata, et ta nende kohtuotsustega, mis kohtute poolt on tehtud, rahul ei ole, nagu tuleksid kõik need otsused redigeerimise alla võtta. Sellepärast on ette nähtud mitte armuandmise komisjoni walida, waid komisjoni, mis kõiksugused palwed läbi waatab, mis Asutawa Kogu nime peale tulewad, mitte aga Asutawa Kogu juhatuse nime peale. Sellepärast juhin selle paragrahwi wiimase osa peale tähelepanu. Kui aga selles komisjonis armuandmise või karistuse küsimused arutamisele tulewad, siis võtaksid selle komisjoni istumisest ka ringkonnakohtu ja kohaliku rahukogu esitajad osa. Kohalikuks loetakse seda rahukogu, kus otsus on tehtud, mis läbiwaatamisele tuleb. § 4. on ette nähtud, et komisjon, mis Asutawa Kogu poolt walitakse, peab igal juhtumisel esinema ettepanekuga, kui armuandmise küsimus on üles tõstatatud kohtu poolt. Kas on komisjoni otsus eitaw või jaataw, igal juhtumisel peab ta oma seisukohaga esinema. Kui aga süüdlane ise on palwekirja sisse andnud, siis esineb komisjon ainult sel juhtumisel, kui ta otsusele tuleb, et sellele isikule karistuse kergendamist või armu anda tuleb. Kui aga komisjon eitawale otsusele tuleb, siis on komisjoni arwamine lõpulik ja tal ei pruugi Asutawale Kogule esineda. Need seisukohad on § 4. ette nähtud. See wiimane seisukoht võeti sel põhjusel wastu, et on palju isikuid, kes praegu Asutawa Kogu poole on pööranud ja oma palwekirjas seletawad, et kohtuotsus ei ole õige. Kui nüüd sarnase palwekirja põhjal peaks armu andma, siis tahetakse näidata, et kohtuotsus ei ole õige. See oleks kohtu autoriteedi kõigitamine ja sellepärast sai see I osa sarnases redaktsioonis wastu võetud, nagu § 4. näha on. Teen ettepaneku, selle eelnõu esimesele lugemisele üle minna.

Juhataja A. Rei: Komisjoni aruandja tegi ettepaneku, selle seaduseelnõu I lugemisele üle minna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja T. Kalbus: Panen ette eelnõu I lugemisel wastu võtta ja II lugemisele üle minna.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

**5. Kohtuametnik-
kude palgaseadus
— II lugemisel.**

Järgmine päewa-
korra-punkt on koh-
tuametnikkude palga-
seaduse eelnõu II lu-
gemisel. Nagu teada, jäi läinud koosole-
kul hääletamise juures § 1. pooleli, selle-
pärast, et hääletamised ei andnud soovita-
waid tagajärgi, sellepärast tuleb meil
II lugemisel § 1. hääletamise juures nende
ettepanekute hääletamisele asuda, mis
läinud koosolekul soovitatuid tagajärgi
ei andnud.

T. Kalbus (töer.): Läinud koosole-
kul tegin teatud paranduse palkade kõr-
gendamise kohta, nimelt et esimeses
raoonis kõrgendada 200 marga võrra.
Selle ettepaneku juurde jään kindlaks.
Mis aga puutub teise raiooni, siis oli minu
ettepanek niisugune, et teises raoonis
igal ametnikul oleks palka 100 marka
wähem, kui wastawal ametnikul esime-
ses raoonis. Selle ettepaneku wõtaksin
ma tagasi ja teaksin ettepaneku, et teises
raoonis oleks palk 5% madalam kui esi-
meses raoonis, sellepärast, et senni on
sarnane wahe olnud kõigis ametasu-
tustes. Kui igaüks raioon 100 marka roh-
kem saab kui eelmine, siis ei ole see õig-
laselt maha wõetud. Sellepärast teen
ettepaneku, et teises raoonis on wasta-
walt 5% madalam palk kui esimeses
raoonis.

Kohtuminister J. Jaakson:
Palkade suuruse kohta oleks minul
muudatusi teha. Meil on palgasuurus
astmete järele ära tähendatud. See
astmete wahe ei ole mitte projektis
ühesugune, see teeb aga teatawaid
raskusi, ka ei ole see otstarbeko-
hane ja sünnitab rahulolematusi. On ka-
watsetud, et teataw kindel wahe oleks
iga astme wahel. Palkadel, mis alla 1500
marga, oleks iga astme wahe 100 marka,
ning mis üle 1500 marga, see on just need
palganormid, mis meie kohta käiwad,
oleks iga astme wahe natukene suurem,
nimelt 125 marka ja see teeks asja ühtla-
semaks ning wõtaks ära need rahulole-
matuse põhjused, mis muidu wõiwad
tulla. Selle järele kujuneks palganor-
mid järgmiselt: ringkonnakohtu esimees
— 2000 marka, abiesimees — 1875 mar-
ka, liige — 1750 marka. Rahukogu üks
aste madalamas kui ringkonnakohus: esi-
mees — 1875 marka, abiesimees — 1750
marka, alaline liige — 1625 marka, rahu-
kohtunik — 1500 marka, lisarahukohtu-
nik — 1400 marka, tähtsamate asjade

kohtu-uuriija — 1625 marka ja kohtu-uuriija
— 1500 marka. Prokuratuuris oleksid
siis selle järele palgad: wabariigi proku-
röör — 2250 marka, see on kaks astet
kõrgemal kui Riigikohtu esimees, waba-
riigi prokurööri abi — 1875 marka. Rahu-
kogu prokuröör — 1750 marka ja tema
abi — 1625 marka. Iseäralikkude ko-
huste täitja ametnik prokurööri juures —
1200 marka ning kodifikatsiooni osakonna
juhataja — 1875 marka ja liige — 1625
marka.

Juhataja A. Rei: Pean tähendama,
et astmete järgi jagamine kui ka proku-
ratuuri küsimus teisel lugemisel kindla
seisukoha wõttis, nõnda et praegusel kor-
ral tuleks palganormide küsimus, mida
kohtuminister siin prokuratuuri kohta
tegi, ainult kolmandal lugemisel hääleta-
misele. Sõna korra kohta on rhs.
Wirma'l.

K. Wirma (sd.): Ma arwan, et kui
need ettepanekud teisel lugemisel hääle-
tamisel ei olnud, siis ei wõi neid ka kol-
mandal lugemisel hääletamisele wõtta.

Juhataja A. Rei: Kolm ettepanek-
kut on tehtud. Esimene ettepanek on
rhs. Kalbus'e poolt: esimeses raoonis
kõigi kohtuametnikkude palka 200 marga
wõrra tõsta. Teine ettepanek on rahaas-
janduse komisjoni ettepanek, mis rah-
wasaadikutele kätte jagatud. Kolmas ette-
panek on kohtuministri ettepanek, mille
kohtuminister praegu ette kandis. Asun
hääletamisele. Kõigepealt tuleb hääleta-
misele rhs. Kalbus'e ettepanek. (H ä ä l e -
t a t a k s e.) Rhs. Kalbus'e ettepaneku
poolt on 23 häält. Kohtuministri ettepa-
nek on saanud 12 häält poolt ja rahaas-
janduse komisjoni ettepanek on saanud
35 häält. Et ükski ettepanek ei ole hääle-
enamust saanud, siis tulewad kõik ette-
panekud „poolt“ ja „wastu“ hääletami-
sele. (H ä ä l e t a t a k s e.) Hääletamise
tagajärjed on järgmised: komisjoni ette-
panek on saanud poolt 35 häält ja vastu
25, rhs. Kalbus'e ettepanek on saanud
poolt 20 häält ja vastu 37, ja kohtumi-
nistri ettepanek on saanud poolt 27 häält
ja vastu 33. Nii on kodukorra
järgi komisjoni ettepanek
wastu wõetud. Rhs. Kalbus'e ette-
panek kahe raiooni kohta on selletõttu
iseenesest ära langenud ja järele on jää-
nud selletõttu ainult komisjoni ettepa-
nek. Ma panen § 1. parandatud kujul hää-
letamisele. (H ä ä l e t a t a k s e.) N ä h -

tawa enamusega on § 1. vastu võetud.

Th. Käärrik (töer.): Praegu on alles II lugemine ja ma arwan, et kodukorra järele võib II lugemisel kõiksugu parandusi ette kanda. Ma sooviksin märkuseksena § 1. juurde järgmist märkust üles võtta: „Kohtuametnike palgad maksetakse raioonide järele. § 1. ettetoodud palgad arwatakse I raiooni. Iga järgnewa raiooni palk on 5% vähem kui eelmises. Raaionide arwu ning koha määrab Wabariigi Walitsus.“ Ettetoodud märkuses on öieti kahe küsimusega tegemist: esiteks arwatakse kohtunikkude palgad raioonide järele, nii et iga järgmise raiooni palk on eelmisest 5% kõrgem. Teine küsimus on see, et kui palju peaks raioone olema. Kui sellele seisukohale asuda, et peaks kaks raiooni olema, siis võiwad niisugused nähtused tekkida, et näiteks kuskil Elwas võiks rahukohtunik esimese raiooni, tema sekretäär — kolmanda raiooni ja mõni haridusministeeriumi ametnik teise raiooni arwatud saada. Seaduse ees peaksid aga kõik ühesugused olema, sest tarbeainete eest tuleb kõigil ühetasa maksta. Et seda küsimust lahendada, palun seda minu märkust esimese paragrahwi juurde lisana vastu võtta.

Juhataja A. Rei: Ma pean rhs. Käärrik'ule tähendama, et ma kahjuks seda parandust hääletamisele panna ei saa, sest et eelmisel koosolekul otsustati kahe raiooni küsimus ära ja Asutaw Kogu wõttis selle vastu.

6. Üürimaksu Üüriseaduse seadus — komisjoni aru-
III lugemisel. andja **K. Wirma:** Enne esimese paragrahwi juurde minekut palun rahwasaadikuid teha järgmised parandused: Tähenduses, teises reas, wälja jätta sõnad: „seesuguste linna lähemas naabruses olewate...“ „ja alewite“, kolmanda rea lõpus wälja jätta: „küll linna omawalitsuse wõimupiirist wäljas, kuid“. See parandus wõeti II lugemisel vastu, kuid on eksikombel siia sisse tulnud. Parandatud kujul oleks tähendus nii: „Kohtuminister on wolitatud käesolewat seadust ka maakohdade peale laiendada, mis korteriolude poolest linnaga ühesugustel tingimistel.“ (loeb):

Üürimaksu seadus. I. Seaduse maksuspirkond. § 1. Üürimaksu seaduse alla käiwad kõigis Eestimaa linnades ja

alewites 1) kõik elukorterid, üksikud toad ja nurgad, mis elamiseks wälja üüritakse, 2) kõik ruumid, kus asuwad walitsuslikud ametkohad, koolid, haigemajad, heategewad asutused, 3) kaupluse- ning tööettewõtete ruumid, kui nende peremehed neissamus ruumides elawad, 19. juulil 1914. a. Tallinnas üle 30, Tartus ja Narwas üle 20 ja teistes linnades ja alewites üle 15 rubla kuus põhiüüri ei maksnud ja enese ega oma perekonna jaoks muud elukorterit ei pea.

Tähendus: Kohtuminister on wolitatud käesolewat seadust ka maakohdade peale laiendada, mis korteriolude poolest linnaga ühesugustel tingimistel.

Sellekohast soowi võiwad awaldada kohalikud majapidajate wõi üürnikkude rühmad kohaliku maakonnawalitsuse kaudu, kes kohustatud on seda soowi ühes oma heaksarwamisega edasi saatma kohtuminiistrile.

Soowis olgu ära tähendatud, missuguse lepituskoja alla külgeliidetaw lepitusraioon kuulub.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 1. vastu võetud.

Aruandja K. Wirma kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse vastu nähtawa enamusega §§ 2. ja 3.

§ 2. Linna- wõi alewiwalikogul on õigus peale makswates seadustes ettenähtud juhtumistel sunduslikke määrusi korterite wahetalituste kohta maksta panna, tarwilikul korral eraisikutel seesugust wahetalitust keelates.

§ 3. Selle seaduse § 2. ettenähtud korterite wahetalituse kulude katmiseks on linna- wõi alewiwalitsusel õigus maksu wõtta wastawa wolikogu poolt määratud suuruses.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 4. Linna- wõi alewiwalitsusel on õigus maju, korterid ja korteriosasid rekwireerida ja neid wälja üürida selles seaduses ettenähtud üürihinna piirides: 1) kui maja wõi korter tarwiliku korraspidamise puudusel tühi seisab ning majaomanik seda ise korda ei sea, 2) kui korteris selle pidaja ühes oma perekonnaga alaliselt ei ela, olgu korter teenija wõi mõne teise isiku walwe all wõi ilma järelwalweta; 3) kui korterisuurus selle pidaja perekonnasuurusele lausa ei wasta, kusjuures

korteripidaja elukutsele wastawad ruumid arwesse tulewad wõtta.

T ä h e n d u s I: Punkt 1. ettenähtud juhtumistel wõib linnawalitsus selle seaduse § 10. tähendatud üürihinda määrata, kui rekwireeritud maja ümber ehitatud saab.

T ä h e n d u s II: Punkt 2. tähendatud juhtumistel jäetakse korteripidajale korterisolewa kraami alalhoidmiseks wastaw ruum.

T ä h e n d u s III: Punkt 3. tähendatud juhtumistel wõib ainult tubasid ilma köögi tarwitamiseta rekwireerida.

T ä h e n d u s IV: Korteri suurust, s. o. tubade arwu, korteri põrandapinna ja õhuruumi korteripidaja perekonna suurusele wastawalt määrab kindlaks linna-wõi alewiwolikogu.

H. Kuusner (rhw.): § 4. punkt I ja II on wastuwõetawad, kuna p. III minu arusaamise järele annab wõimaluse omawolile ja kitsendab igapidi isikuwabadust, kuna nüüd omawalitsusel õigus on segada ennast perekonnasuuruse ja ruumide äramääramisesse. Ma leian, et see ülearune punkt on ja panen ette sellest § 4. wälja jätta punkt 3. ja tähendus III ja IV.

K. Ipsberg (maal.): Ma toetan rhs. Kuusner'i poolt tehtud ettepanekut p. III kohta, aga ma teeksin ettepaneku, et ka p. 2 wälja jääks, selle punkti wastuwõtmisel awanewad laialdased omawoli tarwitused, mis elanikkudele wäga tülikaks wõiwad minna. Keegi wõib olla, ehk sõidab suwel nädalaks ära, nagu suwel tihti juhtub, et korter jääb tühjaks ja wõetakse siis ära, tagasi tulles ei saa üürnik enam korterit kätte; ma olen kuulnud sarnasest juhtumisest, et olla ette tulnud, et üürnik kaheks päewaks ära on läinud, kuna kojamees ta maha möllis ja tagasi tulles on korterikomisjonis arutatud, kas see isik tarwilik on Tallinnas. Selle punkti wastuwõtmisega on omawoli tarwitamist laiendatud. Mina teen ettepaneku, p. 2. ja 3. maha kustutada, samuti ka wälja jätta tähendused 2, 3 ja 4.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Neid küsimusi on komisjoni koosolekul ja ka siin Asutawa Kogu koosolekul arutatud ja mina ei saa komisjoni nimel nende ettepanekutega ühineda, mis rhs. Kuusner'i

poolt on tehtud. Kui öeldakse, et siin wõib näiteks p. 2. juures kuritarwitusi ette tulla, et kui korteripidaja alaliselt ei ela korteris, wõi kui ta wälja sõidab — et see sekeldusi wõib tuua, siis on aga teada, et suur hulk maju seisab tühjalt, seal peetakse üks teenija sees ja keegi ei saa neid ruume tarwitada, ehk küll teises kohas korterid nii kuhjaga on täis inimestest. Mingit wõimalust pole selleks, et neid ruume wõiks teistele inimestele, kellele kibedasti waja, tarwitamiseks anda. Terwe maja on mõne isiku käes, kes oma teenija seal sees peab, kuna ta ise kuskil mujal elab ja wõib olla mitu korterit peab. Neid wahekordi on siin juba käsitatud ja seletatud, nii et iseäralik seletus oleks asjata. See wahekord on täiesti selge. Tahaksin aga iseäranis tähendada p. 4 peale, mida tahetakse wälja jätta. Ma juhin iseäranis selle peale tähelepanu, et selle tähendusega on üüri määramise wahekorda katsutud paigutada sellele alusele, mis teatud wiisil selles seaduses kindel ei ole. 1914. a. 19. juulil makswa korteri hinna peale baseerub terwe selle seaduse kawa ja et see nii ideaalne seisukoht oleks, seda keegi ei hakka tõendama, kuid paratamata on ta meie praegustel oludel, sest tema abil wõib ruttu wahekordi selgitada. See tähendus siin lubab teha eeldusi sellel alal, et tulewikus wõib rajada õigemaid ja selgemaid wahekordi üürihinna määruuse kohta. Iseäranis kriipsutan mina alla, et tarwidus on just seda tähendust wastu wõtta.

Juhataja A. Rei: Sisse on tulnud kaks parandust. Rhs. Kuusner'i poolt on järgmine ettepanek tulnud: „Panen ette § 4 punkt 3 wälja jätta ja tähendused 3 ja 4.“ Teine ettepanek on tulnud rhs. Ipsberg'i poolt — wälja jätta punkt 2 ja 3 ja tähendused 2, 3 ja 4. Komisjoni aruandja on paranduste wastu waielnud. Kodukorra järele tuleb esimeseks see ettepanek hääletada, mis kaugemale ulatavam on, nõnda panen ma rhs. Ipsberg'i ettepaneku enne hääletamisele. Kes on selle poolt, et § 4. 2. ja 3. punkt, niisama 2., 3., 4. tähendus wälja jääks, neid palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Ipsberg'i ettepanek tagasi lükatud. Ma panen rhs. Kuusner'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Kuusner'i ettepanek tagasi lükatud. Ma panen hääletamisele § 4 aru-

andja poolt ettekantud kujul. (Häälataakse.) § 4 on nähtawa enamuslega wastu wõetud komisjoni redaktsioonis.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamuslega §§ 5 ja 6.

§ 5. Selle seaduse muutmise üle teewad majaperemeesed ja üürnikkude seltid wõi rühmad seadusandlikule wõimule iga aasta 1-ks märtsiks ettepanekuid sise-ministeeriumi kaudu, mille juures lepituskoha ehk lepituskogu arwamist asja kohta tähele pannakse.

II. Normaaliür. § 6. Selle seaduse kestuse ajal on majapidajad õigustatud üüri wõtma ainult allpool määratud normides, kuna üle normi minewad üüritingimised maksusetaks loetakse.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 7. Üürihind jagatakse: a) põhiüüriks, see tähendab tasuks ruumide ja lisaruumide eest, mille juures neud alati elamis- ja tarwituskõlblikud peawad olema, ja b) lisäüüriks, see tähendab tasuks kütte, walgustuse, mööbli tarwitamise ja sisemise teenimise eest.

Märkus. Lisäüüri hulka ei kuulu maja sisemine ja wäline remont, kojamees, assenisatsioon, wesi, majamaksud, tulekinnitus, kapitaali protsendid ja amortisatsioon.

A. Schulbach (töer.): Üürimaksu seaduse II lugemisel arwas Asutawa Kogu enamus heaks wett lisäüüri hulgast wälja arwata ja põhiüüri sisse wõtta. Selle paranduse wastuwõtmise järele ei ole nüüd majaperemehed õigustatud üüri weekulude katteks tõstma suuremal määral, kui see on ära nähtud järgnewas paragrahwis — § 8. Tähendab, tasu tõstmine wee eest ei olene ära weehinnast, waid sellest üldisest normist, mille järgmine paragrahw kindlaks määrab. Teisest küljest, need majaperemehed, kes pärast 19. juulit 1914. a. on weewärgi oma majasse wiinud wõi kes weewärgi pärast selle seaduse maksmapanemist sisse wiiwad, ei saa kulude eest, mida weewärgi sissewiimise juures kanda tuleb, ei ka otsekoheste kulude eest, mis nad wee eest maksawad, mitte mingisugust tasu ja wõiwad üüri kõrgendada ainult nendesamade 150% piirides, milles kõrgenewad üürid majades, kus weewärki sisse ei panda. Ma ei tahtnud siin

aga mitte selle — noh, mitte küllalt õiglase külje peale tähelepanu pöörata, waid selle peale, et teisel lugemisel läbiwiidud paranduse tegija mitte küllalt järjekindel pole olnud ja sellekohast parandust mitte kõikides teistes paragrahwides läbi wiinud, mis sama küsimust käsitawad, nimelt mitte § 17. § 17 näeb ära, et kui on wõimalik weewärki majasse wiia ja majaperemees seda mitte ei tee, siis wõiwad üürilised ise oma ühisel kulul seda teha ja sisseade kulu majaperemehelt üürist maha arwata, kuid selle juures ütleb § 17 lõpuosa ära, et selle juures uusi sisseadeid arwesse wõttes normaaliür ümber hinnatakse; — tähendab, kui majasse weewärk sisse pannakse, siis on § 17 mõtte järele majaperemees lepituskoha otsust mööda õigustatud üüri ümber hindama, nimelt kõrgendama ja wee eest lisäüüri wõtma; § 7 järele ei ole ta aga mitte õigustatud seda tegema, waid wõib üüri kõrgendada ainult üldise normi piirides. Sellega on jäänud seadusesse wastolu, mida III lugemisel tingimata kõrvaldama peab, kas § 7 endisesse redaktsiooni tagasi wiies, — tähendab, wett lisäüüri hulka arwates wõi § 17 uut parandust wastu wõtta, mille kohta mina ei tea, kas meie kodukord seda teha lubab.

Ma lähen asja sisulise külje juurde. Et nüüd küsimus lahtine on, siis püüan awaldada ka selle kohta oma arwamist, mis osa üürist on wesi iseenesest, kas on ta osa põhiüürist wõi lisäüürist. Ma tahaksin tähelepanu juhtida selle peale, et kõik need osad, mida on loetud põhiüüri hulka, on kulud, mida kuidagi majast lahutada ja üürilise peale panna ei saa, — kõik need kulud on üles loetud § 7 märkuses: kojamees, assenisatsioon, majamaksud, tulekinnitus jne. Neid ei saa kuidagi üksikute üürnikkude wahel ära jagada, nad peawad tingimata põhiüüri kaetud olema. Teine asi on aga wesi. Wee kohta wõiks siin Tallinnas veel waielda, kas seda põhiüüri wõi lisäüüri hulka arwata, sest Tallinnas on suuremalt jaolt majades weewärk sees ja siin ei sünnita weeküsimus raskusi, kuid kes tahaks hakata tõendama, et see igalpool nii on; mõnes wäikeses linnakeses, näiteks Narwas, pole mitte igas linnaosas weewärki olemas ja üürilised ise kannawad wett paiguti Narwast omale koju. Kui hakataks tõendama, et see wesi, mida üüriline ise peab koju kandma, osa põhiüürist on, siis oleks see absurd, sest kuidas wõiksimme meie seda naturaalselt kohustust majaperemehe peale

panna? Teine asi oleks, kui ütleksime, et majaperemee on kohustatud igas majas weemuretmist kõigile üürnikuile oma peale võtma, kuid seadus seda läbi ei vii, ja seda kohustust majaperemehe peale kuskil ei pane. Neid asjaolusid silmas pidades arwan enese kohuseks ettepanekut teha siit märkusest sõna „wesi“ välja jätta ja seda paragrahwis eneses p. b alla paigutada.

Juhataja A. Rei: Sõna on rhs. Wirma'l.

K. Wirma (sd.): Juba teisel lugemisel tegin mina selle paragrahwi kohta täiendawa ettepaneku, nimelt: märkusesse pärast sõna „kojamees“ paigutada sõnad „lume- ja prügiwedu“. See märkus oli juba waremalt wastu võetud ja teisel lugemisel sellest juba räägitud, et kõik need nimetused, mis lisäüüri hulka ei kuulu, üksikasjaliselt üles loetud saaksid.

H. Martna (sd.): Rhs. Schulbach leidis, et siin § 7 ja § 17 üksteisele wastu räägiwad, kui nad samas redaktsioonis alles jääwad, nagu nad teisel lugemisel wastu võetud. Minu arwates pole see aga mitte nõnda. § 17 räägitakse sellest, kui weewärki majasse tahetakse seada ja kuidas siis neid kulusid tasuda, kuna aga § 7 sellest räägib, kuidas seda jookswat kulu tasuda. Ma tähendasin juba II lugemisel selle peale, et kui weewärk majas sees on, siis ka üüri loomulikult on kõrgendatud. (Wahelhüüe: Ta ei saa seda ju kõrgendada.) Majaperemee võttis seda, et tal weewärk majas, ometi ju ka 1914. a. üürimaksu juures arwesse, sest järelikult maksti ju korterite eest, kus wesi majas, kõrgemat üüri, kui seal, kus see kergendus üürilisel puudus. § 17 räägib sellest, kuidas weewärki majasse seada, kui majaperemee ise selleks samme ei astu. (Wahelhüüded.) Järelikult on üür wee eest ühes põhiüüriga proportsionaalselt tõusnud, sest seal, kus üürnikud weega kergemini warustatud, maksid nemad 1914. aastal ja maksawad ka nüüd kõrgemat üüri, kui majades, kus weewärk puudub. Sellest seisukohast välja minnes teen ettepaneku § 7 samases redaktsioonis wastu võtta, nagu ta wastu võetud II lugemisel.

K. Ipsberg (maal.): Toetades rhs. Schulbach'i ettepanekut pean ma rhs. Martna tähelepanu järgmise asja peale juhtima. Wesi ei wõi mitte põhiüüri hulka loetud saada, seda arwesse võttes, et

tasu wee eest iga aastaga kerkib. Kui weetasu põhiüüri hulka arwatakse, ei saa majaperemee millegagi seda kasawat kahju katta. Teie võite omale ette kujutada, kui weehind sarnaselt edasi tõuseb, siis moment kätte jõuab, kus majaperemee nii palju üüri ei saa, kui palju ta wee eest peab maksma. Tasu wee eest kaswab paratamatult suuremaks, kui saadaw üür. Sellelt seisukohalt välja minnes on väga soovitatav ja toetan täiesti ettepanekut, et wesi saaks lisäüüri hulka üles võetud, sest ainult sel kombel wõib majaperemee weewärgi eest tõuswaid kulusid kätte saada.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Juba teisel lugemisel teatasin, et isiklikult selle wastu olen, et sõna „wesi“ märkuses seisab ja mulle paistab, et komisjon seda wahekorda § 7 ja § 17 wahel mitte küllalt hästi läbi kaalunud pole. Komisjoni arwamine oli see, et sõna „wesi“ märkuses alale jääma peab ja nõnda ei saa ma komisjoni nimel selle ettepanekuga mitte ühineda. Kuid muuseas toetan ma oma ettepanekut, et märkusesse pärast sõna „kojamees“ saaks pandud sõnad „lume- ja prügiwedu“.

Juhataja A. Rei: Sisse on tulnud § 7 kohta kaks parandust: esimene rhs. Schulbach'i poolt § 7 märkusest välja jätta sõna „wesi“ ja teda paigutada § 7 p. b alla pärast sõna „walgustuse“; teine parandus rhs. Wirma poolt, märkusesse pärast sõna „kojamees“ juurde lisada sõnad „lume- ja prügiwedu“. Komisjoni aruandja ei ole parandustega ühinenud, sellepärast panen nad eraldi hääletamisele. Kes on rhs. Schulbach'i ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Poolt on 35 häält, wastu 33. Seega on rhs. Schulbach'i parandus wastu võetud. Järgmisena tuleb hääletamisele rhs. Wirma ettepanek. (Hääletatakse.) Nähtawanamusega on ettepanek wastu võetud. Panen § 7 ühes kahe wastuwõetud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawanamusega on § 7 ühes parandustega 3-dal lugemisel wastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 8. Normaal-põhiüüriks loetakse seda üüri, mis 19. juulil 1914. a. tõelikult makseti,

juurde lisades: a) 150% nende korterite pealt, kus renowatsiooni (sisemine puhastus ja uuendus) viimase 3 aasta jooksul tehtud pole, ja b) kunni 250% nende korterite pealt, kus renowatsioon korralikult tehtud on.

H. Kuusner (rh.w.): Siin eelmise paragrahwi juures tähendati, kui küsiti, et weehinnad saawad tõstetud, et seda võib kõik selle 150% üüri kõrgendusega ära reguleerida. Niisama tuleks reguleerida ka remondikulud, nagu lume- ja prügiwedamine ja majamaksud. Kes vähegi elu on tähele pannud, see teab, et meil väljaminekuid, mis lisäüüri hulka ei kuulu, kuidagi selle 150% üüri tõstmisega reguleerida ei saa. Ülepea peab ütleva, et sellele seadusele üüri ära määramiseks õnnetu alus on võetud, nimelt 1914. a. üür. Loomulik on, et siin objektiivsem alus peaks olema. See on juhuslik alus, kui siin § 5. ette nähtud, et siin võiwat wastawad kogud majaperemehi, kui ka üüriliste rühmad teatawal ajal oma parandused ette panna, siis võiks käesolewal aastal veel sellega leppida. Sarnasel juhuslikul alusel aga tulewikus alaline üüri-seadus seista ei saaks. Kes vähegi elu tähele paneb, peab tõendama, et palga-tõstmise määrusega tunnistame seda, et elukallidus on suurenenud ja kes ka lähemas minewikus tähele on pannud, peab tunnistama, et ka remondid on kohutawalt kallimaks läinud. Kui ei taheta waranduse konfiskatsiooni toime panna, siis on tingimata tarwilik, et see seadus peab kooskõlas käima nende väljaminekutega, mis majaperemeestel on olemas. Sest wastasel korral läheb meie korterikriis nende normidega ikka terawamaks, seisukord läheb raskemaks, mille puhul iga-sugune huwi majapidamisest kaob. On tingimata tarwis sellepärast et elu kallimaks on läinud, see parandus wastu võtta, mis teisel lugemisel wastu on võetud. Mina panen ette, et § 8. üürile juurde lisada 200% korterite pealt, kus renowatsioon ei ole tehtud ja 300% nende pealt, kus renowatsioon tehtud on. Niisugused parandused on teisel lugemisel juba ette pandud.

J. Ernesaks (sd.): Siin rhs. Kuusner toonitas, et on tingimata tarwis üüri-prottsenti tõsta neis korterites, mida majaomanik üldse puhastanud ja parandanud ei ole. Selle wastu waidlen ma järgmistel põhjustel. Kui rhs. Kuusner oleks toonud meil siin andmeid ette wõi oleks arwu-

dega ära näidanud, et muidu läbi ei saa, siis oleks olnud, mille üle waielda. Nüüd aga ei ole midagi, mille üle waielda saaks. Kui rhs. Kuusner ütleb, et üüri tõsta 250% puhastatud korterite eest on wähe, sellega võib nõus olla, sellepärast et iga päew tööhinnad tõusewad, samuti ka materjaali hinnad. Täna võib olla saab selle hinnaga korterit puhastada ja parandada, aga kuu aja pärast ei ole see mitte enam võimalik. Kui aga 200% tõsta üüri parandamata korterite pealt, siis ma ei tea, mis sellega kätte saada tahetakse. Kui ühe hoobiga korterihind üles tõstetakse, kõrgemale, kui maja korrashoiu kulud seda nõuawad. Kui tahetakse korteriüürnik-kude peale majaomaniku kasuks maksu panna, sel ajal, kui paljud üürnikud ei jõua riigimaksusid maksta ega nii palju teenida, et ennast ja oma perekonda toita, see oleks karjuw ülekohtus. Üürisid on meil juba tõstetud 70% kunni 100% ja kui nüüd tahetakse äkki 200% peale tõsta, siis küsin: milleks on seda tarwis. Praegu on wabrikutes streigid, samuti teenib meil ametiasutustes inimesi, kes seda palka ei saa, mis praegusele elukallidusele wastaks. Kuidas võime meie ilma tarwidu-seta siin niipalju üüri tõsta? Kuhu see meid wiiks? Kui tahetakse seal üüri-prottsenti tõsta, kus peremees oma kulul parandustööd teeb, siis ei ole mul selle kohta midagi öelda. Seal võib seda teha. Aga et tihti tuleb niisuguseid juhtumisi ette, kui peremees ütleb, mina ei tahagi parandatud korteri pealt 50 marka saada, kus ma selle eest wõin saada 30 marka ilma paranduseta. Näiteks elab üürnik halwas korteris ja maksab praegu 30 marka. Ta palub peremeest, et see la-seks maja parandada, kas maja väljas-poolt wooderdada wõi palgiwahed kinni toppida ja lubab teiste üürnikkude woli-tusel selle eest wastutada, et üürnikud sellekohase üürikõrgendusega wabataht-likult kulud lühikese aja — ühe aasta — jooksul ära tasuwad, makstes igaüks 30 marga asemel 100 marka. Majaperemees lööb aga selle peale käega ja ütleb, ei ole tarwis mul teie 100 marka, kui paranda-mata korteri eest 30 marka ei midagi välja andes saada wõin. Ta ostis läinud suwel maja 100 tuhande eest ja pakub nüüd müüa 150 tuhande eest. Kui üüri-prottsenti nüüd hästi tõstetakse, siis võib tema maja seda kallimalt nüüd ära müüa. Näete siin missugusesse seisukorda meie siis jõuame, kui üüri-prottsenti tõstame ilma aluseta ja tungiwa tarwiduseta sel

korral, kui majaperemees praegu 100% üüritõstmisega maja korrashoiu kulusid wõib katta. Kui nüüd tõstetakse seda 200%, siis ei tea ma tõesti, mida sellega kätte saadakse. Sellepärast leian ma, et rhs. Kuusner'i ettepanek 300% puhastatud korterite pealt üüri tõsta on põhjendatud, kuna puhastamata korterite eest üüritõstmine 200% millelagi põhjendatud ei ole. Panen ette puhastamata korterite üüri 150% asemel 100% määrata.

H. Kuusner (rhw.): Mina leian ja arwan, et see on täiesti ülearune — arwusid ette tuua. Kes wähegi tahab elu tähele panna, siis peaks sellele see asi selge olema. Kui wõetakse arwesse palgatõusu 1914. a. ja wõrreldakse selle korterihinna tõusuga, mis on, siis selle juures waidlema hakata on täiesti ülearune. See on minu arust täiesti arusaamatu, kui rhs. Ernesaks sellest räägib, et wõib nende korterite üüri tõsta, kus remont tehtud on ja nende üüri mitte, kus remont tehtud ei ole. Ma just näitasin, et need kulud, mis waja remonteerimise peale, nagu katuse parandamine ja maja ülewahoidmise kulud, kõik üüri raha summad ära neelawad. Maksud tõstetakse linnawalitsuse poolt alatasa, ka siis, kui mingisugust renowatsiooni ei ole, tõuseb nende maksude summa kaugelt üle 150%. Sellest protsendist ei maksa siin sugugi kõnelda, sest sellega tahetakse ainult wana olukorda alles hoida ja majaomanikkudelt igasugused wõimalused ära wõtta renowatsiooni tegemiseks. Sarnase protsendi juures ei wõi mingisugusest üüritõstmisest juttu olla. Kui meie wõrdleme praegust rahawäärtust 1914. aasta rahawäärtusega, siis ei ole see rohkem kui naljategemine ja üüri ei ole tahetud mitte tõsta, waid koguni alandada. Seisukord on niipalju arusaadaw, et siin uusi arwe tuua ilmaaeu on. Selleks ei ole mingisugust põhjust. Mina toetan igatahes oma ettepanekut.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Komisjonil ei olnud alguses mitte kindlat ettepanekut. Teisel lugemisel esineti samade ettepanekutega, mis täna jällegi uuesti on tehtud. Enne kui III lugemisele tulla arutati komisjonis muuseas seda ettepanekut, ja ma olen wolitatud komisjoni poolt seda paragrahwi sel kujul ette panema, nagu ta teisel lugemisel wastu wõeti. Komisjon tunnistas selle paragrahwi

sarnasel kujul II ja III lugemise wahel oma ettepanekuks. Ainult ühe asja peale tahan ma tähelepanu juhtida. Selle paragrahwi märkuses punkt b all nimetatud wesi on nüüd üle kantud lisäüüri juurde. Sellega kukub weeosa protsentide hulgast wälja.

Juhataja A. Rei: Rhs. Ernesaks'a ettepanekut wõiks waadata, kui parandust rhs. Kuusner'i ettepaneku juurde. Rhs. Ernesaks'a ettepanekust sain ma niiwiisi aru, et tema ühineb rhs. Kuusner'i ettepanekuga 300% juures. (J. Ernesaks, sd.: Ma ei ühineb rhs. Kuusner'i ettepanekuga ja ei waidle ka mitte selle wastu, samuti ei tee ma ka iseseiswat ettepanekut.) Siis pean ma kõik ettepanekud lahus hääletama. Arwan neid hääletada selles järjekorras, milles nad on tehtud. Esiteks tuleks rhs. Kuusner'i ettepanek § 8 nii wastu wõtta, et korterite pealt, kus renowatsiooni tehtud pole, üüri tõstetaks 200% ja korterite pealt, kus renowatsioon on tehtud — 300%. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Kuusner'i ettepanek tagasi lükatud. Panen hääletamisele rhs. Ernesaks'a paranduse, et puhastamata korterite pealt üüri tõstetaks 150% asemel 100% wõrra ja peale selle wälja jätta selle paragrahwi teises reas sõna „tõelikult“. (Hääletatakse.) See parandus on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Kolmandaks panen hääletamisele komisjoni ettepaneku. (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 9—11.

§ 9. Normaali põhiüüri wäljaarwamiseks neil juhtumistel, kui 19. juulil 1914. a. ruum ühes küttega oli wälja üüritud, arwatakse küttekuludeks keskkütte juures 12% ja ahjudega kütte juures 15% sel ajal maksetud üürist.

§ 10. Majades, mis pärast 19. juulit 1914. a. ja enne selle seaduse awaldamist ehitatud, wõetakse 1914. aasta normaalpõhiüüri wäljaarwamise aluseks põhiüüri, mis teiste samasuguste korterite eest 19. VII. 1914. a. makseti; selle juures wõetakse arwesse korteri põranda suurus, õhuruum, lisaruumid, terwishoidlikud omadused ja maja kaugus südalinnast.

Majades, mis peale selle seaduse avaldamist ehitatakse, määrab üüri lepituskoda kõigi korterite eest kindlaks, nii et põhiüüri kogusissetulek 8—10% ehituskuludest (maja oma hinnast) välja teeks.

§ 11. Normaali põhiüüri väljaarvamise juures tuleb silmas pidada, et korteril lisaruumid (puukuur, kelder jne.) samal määral tarvitada oleksid, mis 19. VII. 1914. a. oli.

Aruandja K. Wirma (loeb):

„§ 12. Normaali lisäüüriks loetakse 19. juulil 1914. a. maksetud lisäüüri niisuguse kõrgendusega, kui palju küte, walgustus, sisemine teenimine ja möbleerimine üürileandjale omale 1914. a. turuhindadega võrreldes kallimaks maksma läheb.“

Siinjuures pean tähendama, et § 7. wastuwõetud p. b all wesi tuleks õieti selle punkti juurde lisada, see on sõna „walgustus“ järele lugeda „wesi, sisemine teenimine jne.“

Juhataja A. Rei: Panen paragrahw 12. ühes parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawana mausega on § 12 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 13. Käesolewa seaduse wäljakuulutamise kaotawad Wene üüriseadus 5. VIII 1917, kui ka okupatsiooniwõimude sunduslikud üürimäärused oma jõu.

Märkus. Üürihinna väljaarvamise juures käesolewa seaduse järele loetakse 1 rubla = 1 mark.

K. Ipsberg (maal.): Minu arwamise järele ei ole märkus selge küllalt. Üürihinna wäljarehkendamiseks loetakse 1 rubla = 1 mark. Missugune kurs see õieti on? Wõtame mingisuguse kindlama mõõdu, kui üks mark ja iseäranis meie mark, millel mõõtu ei ole, — wõtame näiteks naelsterlingid, enne sõda oli 1 naelsterling 10 rubla, praegu on offitsiaal kursi järele 230 marka ja wist koguni 300. Praeguse hindamise järele tuleb 1 rubla umbes $\frac{1}{20}$ wõi $\frac{1}{30}$ sellest, mis mitte kohane ei ole, vähemalt peaks seda wahet tõstma. Kui meie wälja läheksime sellest, et okupatsioonialal katsuti rublat $1\frac{1}{2}$ margaga hinnata, siis peaks endise Wene rubla hind ka kallim olema, kui 1 mark, $1\frac{1}{2}$ marka vähemalt wõi kaks marka. Sellepärast panen ette 1 rubla 2 marka rehkendada.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Ma pean ütleva, et see märkus on seotud § 8. tähendatud normidega. Kui nüüd need normid, see on 150% wastu wõeti, siis peab tähendama, et nende ülesseadmise ajal kalkuleeriti ja wõeti arwesse kõiki neid wahekordi, mis meie praegune mark kui niisugune 19. juulil 1914. a. üürihindadega võrreldes maksab, olgu ta Inglise naelsterlingi wõi teiste rahakursidega mistahes wahekorras. Teatawasti oli see wahekord okupatsiooni seaduste ja määrustega niisugune, et 1 rubla loeti 1 m. 50 penni suuruseks; ja just selle protsendimääraga, mis meie siin § 8. p. a-s kindlaks määrasime, olid need wahekorrad kõik arwesse wõetud. Nõnda on rublakursi kindlaksmääramine üürimaksmise juures niisugusel kujul nagu siin öeldud, kindlasti tarwilik, sellepärast et ta on just seotud § 8-ga, millega see wahekord 150%-ga on juba selgitatud. Sellepärast on komisjon niisuguse kursi-määra wastu wõtnud.

K. Ipsberg (maal.): Ma wõtan oma ettepaneku tagasi.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawana mausega on § 13 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): „III. Remondid. § 14. Majaperemees on kohustatud korterid elamiseks kõlbulises seisukorras hoidma ja wiibimata kõrvaldama puudused, mis takistawad korteris elamist.

Tõrgub majaperemees korterit elamiseks kõlbuliseks tegemise parandustöid tegemast ja ei tee neid ära ka lepituskoja poolt määratud tähtajaks, siis on üksikul üürnikul wõi üürnikkude kogul õigus parandusi lepituskoja poolt kinnitatud eelarwe piirides ära teha. Wiimasel juhtumisel arwatakse iga kuu nende parandustööde kulude katmiseks maha § 8. p. a nimetatud põhiüüri osa, kuid lepituskoja otsust mööda peab majaperemehele ära maksetama maja korraspidamise kulud (kojamees, wesi, assenisatsioon, lumewedu, majamaksud, tulekinnitus, maja wõla protsendid) tarwilik üüriosa. See parandustööde tasuks üüri arwamine ei tohi aga üle kolme aasta kesta.“

Selle paragrahwi kohta oleks mul järgmist öelda: II lugemisel tehti parandus,

et lepituskoja otsust mööda peab majaperemehele ära maksetama maja korraspidamise kulud, — kojamees, wesi, assenisatsioon, lumewedu, majamaksud, tulekinnitus, maja wõla protsendid —. See parandus sai sõnade „majamaksudeks“ asemele pandud. Ma pean selle II lugemisel wastuwõetud paranduse wastu komisjoni nimel kõnelema. Komisjon toetab sedasama redaktsiooni, mis oli teisel lugemisel ette pandud, et lepituskoja otsust mööda peab majaperemehele ära maksetama majamaksudeks tarwilik üüriosa. Seda ettepanekut toetab komisjon sellepärast, et õiguse järele peaks majaperemees neid töid ja tarwilikke remonte ise tegema ja peaks niisugune wahekord olema, kui keegi üürnikkudest wõi üürnikkude kogu, kes selle töö, mis majaperemehe teha on, ära tegema peaks, siis oleks õigus nendelt majaperemeestelt seda kulu harilikus nõudmise korras sisse nõuda. Majaperemees peaks need kulud, mis teine tema asemel töid ära tehes kandnud, wälja maksuma. Komisjon arwab, et see oleks majaperemehele kergenduseks, kui ei nõuta terve kulusumma otsekohest wäljamaksmist, waid tehtakse seda maha arwates kolme aasta jooksul § 8. p. a nimetatud üürinormi. Leiti isegi seda majaperemehele kergenduseks, selle wõla tasumise juures töö kuludeks, mida tema õiguse järele ise peaks ära tegema. Aga et siiski majamaksud teataval wiisil korralikult makstud saaksid, peawad majaperemehel selleks korralikud sissetulekud olema, sellepärast et ta peab otsekohe neid summasid edasi andma, arwati, et majaomanikult seda majamaksude osa ei tohiks mitte maha arwata. Kui nüüd aga niisugune wahekord on, nagu teisel lugemisel wastuwõetud parandusega on, siis loob see hoopis iseguse aluse sellele seisukohale, mis meie § 8. wastu oleme wõtnud. See § 8 räägib seda, et maja peab remonteeritud olema ja § 8. p. a juures on ta rahaliselt kokku wõetud ja räägib sellest, et üüriga, mis on 1914. aasta üürile juurde pandud, see on 150%, peab majaperemees kõik ära tegema, peab majamaksud maksuma, maja parandama ja korras hoidma, protsendid saama. Kui wõtta § 14. remondi asjus niisugusel kujul wastu, nagu ta II lugemisel wastu wõeti, siis awaneb majaperemehele täielik wõimalus ja woli, teha § 8. normi piirist wäljaspool seisukohti, nagu ta seda ise heaks arwab. Kujutame ette, et temale, nagu siin on öeldud, peab

ära maksetama kojamees, wesi — wesi wõiks § 7. wastuwõetud kuju pärast arwest wälja jääda —, siis weel peale selle assenisatsioon, lumewedu, tulekinnitus, majamaksud, wõlaprotsendid — siis jääb üle weel ainult remont. Ja siin see tülisküsimus sünnibki. Majaperemees seletab, et tema § 8-da 150% lisaga wälja ei tule ja et temale remonti tehes kulud näiteks 250% maksawad. Tema jätab remondi tegemata ja § 14. põhjal sunnib ta üürnikku ennast seda tegema, nimelt sellega, et ta remondi tegemises täitsa passiivne on. Nõnda et wastu wõttes § 14-t niisugusel kujul, nagu ta ette on pandud, saab § 8. p. a. wahekord täiesti annulleeritud. Sellest seisukohast wälja minnes ei saa komisjon mitte seda paragrahwi toetada niisugusel kujul, nagu ta teisel lugemisel wastu wõeti, waid paneb ette teda niisugusel kujul wastu wõtta, nagu ta teisel lugemisel komisjoni poolt ette pandi.

H. Kuusner (rh.w.): Mina näen, et komisjon seda püüet, seda ühe liigi orjastamise püüet ja waranduse konfiskeerimist tahab järjekindlalt edasi wiia. Seda ei nähta, et kui kõik ära wõtta, mis siis järele jääb. Seda on tarwis selgeks teha neile, kes arwawad, et üürisid tarwis on nii normeerida, et muidu wälja ei tule, on tarwis, et nemad selgusele jõuaksid, kust siis see majaperemees seda peab wõtma, millega ta majamaksusid ja teisi wäljaminekuid katab; niisama tulekinnitus, — see ei ole üürniku asi, wõlad — mis puutuwad need temasse. Mingu kas maja küll oksjoni alla, see ei pruugi tasutud saada; wäljakäigukohad olgu mustust täis — tuleb politsei ja küll see seda korraldab ja pistab majaperemehe pogrissi. Niisamuti lumewedu — see kõik ei puutu temasse. Sel juhtumisel, kui need arwesse wõetakse, siis lähewad üürnikkudel silmad lahti ja seda on tingimata tarwis ja mina toetan tingimata, et kui juba üürnikule wõimalus antud, et kui nemad tunnistawad korteri kõlbmatuks ja wõiwad ise remonti teha, siis saagu neil ka selgeks, kas on wõimalik selle summa eest remonti teha, ja mina arwan, et siis on käpuga katsuda, et kui neid wäljaminekuid ära maksta, siis remondi jaoks midagi järele ei jää. Üürihinnad on niisugused määratud, et remondist juttugi ei wõi olla, nii et peab suur kapitaal olema, millest selle jaoks juurde wõtta, ja seda nähtawasti tahetakse, tahetakse nähtawasti weel inimese käest wõtta teisest

kohast — mitte otsekohesest sissetulekust, waid mujalt. Peaasi on see, et ühed saaks teiste kulul elada. Niisugune olukord ei ole mitte loomulik ja igatahes oleks see õpetlik neile, kes peremeeste kulul teatawat remonti teewad, et nad näeksid, kas on võimalik seda teha, kui need kulud üürirahast peawad ära tasutud saama. Kui juba normeerida tahetakse, siis sel kujul, nagu wastu wõetud, kuna ta komisjoni ettepanekus täiesti wastuwõtmatu on. (J. Temant, maal.: Puhasmaaliitlane. Naer.)

A. Schulbach (töer.): Rhs. Kuusner waidles komisjoni ettepaneku wastu, seletades, et see ettepanek toowat enesega kaasa majade konfiskeerimise. Mina ütlen, et kui see ettepanek enesega tooks kaasa majade konfiskeerimise, mina oleksin temaga nõus, kui konfiskeerimine majad korras peaks. Sest kui majaperemees maja korras ei hoia, saaks maja konfiskeeritud ühes kõikide sissetulekute ja wäljaminekutega, mis garanteeriks, et maja korras saab peetud; ja ma saan aru, et see oleks järjekindel olnud. Sest selle paragrahwi mõte ei seisa mitte selles, et kaitsta majaperemehi ja nende huwisid, ei ka üüriikke ja nende huwisid, waid selles, et majad korras oleksid. Kuid mina pean waidlema ka komisjoni ettepaneku wastu, sest komisjoni ettepanek ei saa kätte seda, mida see paragrahw tahab kätte saada, nimelt komisjoni ettepanekut wastu wõttes ei wõi mitte kindel olla, et majad korda jääksid. Ma tahan seda sellega põhjendada, et komisjon näib arwawat, nagu oleks igal majaperemehel kõrwaline sissetulek, millest ta elab. Komisjon on asunud nende parempoolsete seisukohtadele, kes tõendawad, et majaperemees majast sissetulekut ei saa ja elab kõrwalistest sissetulekutest, ning nendest kõrwalistest sissetulekutest wõib komisjoni arwates kulud katta. Sest kui majaperemees õigel ajal wälist remonti ei tee, siis teewad seda üüriikud ise ja wõtawad kolme aasta jooksul sissetuleku ära, kuid selle kolme aasta jooksul peab majaperemees maja korras pidama. Mina waidlen sellele just sellepärast wastu, et minu arwates mitte kõigil ei ole kõrwalt sissetulekuid. On palju niisuguseid, kellel wäikesed majad, on ka palju neid, kes tõesti elawad ainult oma maja sissetulekust, selle peale waatamata, et parempoolsed tõendawad, et majad midagi sisse ei tee. (Wahelhüüe pahemalt

poolt: Miks majaperemeestööd ei tee? On ju palju niisuguseid majaperemehi, kes wanaduse tõttu juba töowõimetud wäliseks tööks. Kui nüüd keegi wõtaks enese peale garantii, et meil kõik majaperemehed niisugused on, kes kõrwalt sissetulekuid saawad, ei wõiks ka minul midagi olla komisjoni paranduse wastu. Kuid meie teame kõik wäga hästi, et kõigil kõrwalt sissetulekuid ei ole; ja kui niisuguselt wõetakse kolme aasta jooksul ära maja sissetulek, siis ma küsin, millest katab ta jookswaid kulusid, nagu lumewedu, jooksew remont jne. Need on tarwis teha, ja kui neid ei tehta, siis laguneb maja, ja meie saame kätte, mida ei ole tahtnud. Teadmises, et mitmed majaperemehed wõimetud on kulude katmiseks, mis maja korrashoidmiseks tarwis on, kui nendelt sissetulek kõik ära wõetakse, toetan ma ettepanekut, mida minewal korral tegin. Kuid tuleks klambrites olew sõna „wesi“ maha kustutada ja klambrite ees olew sõna „kulud“ muuta „kuludeks“.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Mis puutub rhs. Kuusner'i ettepanekusse, siis sellest seisukohast saan ma aru ja rhs. Temant tõendas õieti, et see on maaliitlaste seisukoht. Ma saan aru, et see seisukoht on teatawal wiisil selge ja nimelt selle üüriiseaduse puhul teatud poolt antud seletuste seisukohalt, mis nõuab, et jäetagu waba wahekord üüriikkude ja peremeeste wahel. See seisukoht on iseenesest selge, nõnda et ma rhs. Kuusner'i seletusest just sellest seisukohast aru sain. Aga kui rhs. Schulbach isesugust seisukohta ette toob, mis mõnest muust seisukohast pidada ära olenema, siis ei pea ma seda õigeks. Kui meie § 8. juures saime selle seisukoha juurde jääda, et 150% tuleb määrata ja et see wastu wõeti nende seletuste peale waatamata, mis teiselt poolt tehti, nimelt et sellest 150% ei saa kõiki kulusid katta, siis peab ka käesolewa paragrahwi juures teatawale seisukohale asuma. § 14. ei käsita muud wahekorda, kui seda seisukohta, et kuidas seda kulu, mis majaperemehe arwel tehtud, majaperemehe käest sisse nõuda. Ainult seda käsitab see paragrahw, aga mitte milgil kombel ei lahenda seda, mida meie § 8. juures lahendada tahtsime. Ja kui seal on teatud norm fikseeritud, siis ei pea seda nüüd ümber lükkama hakkama, ega teistsugu-

seid kawalaid teid selleks otsima. Majaperemees peab remonti tegema, see on tema kohus, ja küsimus seisab selles, et kui keegi tema kohuseid oma peale wõttis, kuidas siis tema käest kulu tasu kätte saada. Ma ütlen, et komisjoni seisukohalt on see teataw kergendus majaperemehele, kui ei panda talle otsekohene kulude arwe ette ja ei nõuta, et mine ja müü nüüd otsekohe oma maja maha, waid antakse temale teistsuguseid wõimalusi. Mina arwan, et see seisukoht, mis rahwasadik Schulbach ette kandis, annab majaperemeestele, kes spekulatsiooni jaoks maju ostawad, wõimalust remonte tegemata jätta. See peremees wilistab remonditegemise peale ja ütleb, et elage kuidas tahate ja minge kaewake mu peale kui tahate.

Juhataja A. Rei: § 14. kohta on tehtud kaks parandust, üks komisjoni poolt ja üks rhs. Schulbach'i poolt. Komisjoni parandus on enne sisse tulnud ja tuleb ka enne hääletamisele. Komisjoni parandus on: wälja jätta sõnad „maja korraspidamise kulud, kojamees, wesi, assenisatsioon, lumewedu, majamaksud, tulekinnitus, maja wõla protsendid“ ja sõnade „korraspidamise kulud“ asemele panna sõna „majamaksudeks.“ Nõnda et § 14. I lõike lõpp kõlab nii: „Lepituskoja otsust mööda peab majaperemehele ära maksetama majamaksudeks tarwilik üüri osa.“ Rhs. Schulbach'i ettepanek: klambrites wälja jätta sõna „wesi“ ja klambrite ees olew sõna „kulud“ muuta „kuludeks“. Panen komisjoni aruandja ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Poolt on 26, wastu 29 häält, sellega on see parandus tagasi lükatud. Kes on rhs. Schulbach'i ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Schulbach'i ettepanek wastu wõetud. (Hüüe: Kwoorumie ole.) Päewakorrale on tõstetud kwoorumiküsimus, palun sekretääri kwoorum kindlaks teha. (Loetakse koosolijaid.) Kwoorum on koos. Panen § 14 hääletamisele ühes rhs. Schulbach'i poolt tehtud parandusega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 14 ühes rhs. Schulbach'i parandusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 15 ja 16.

„§ 15. Majaperemees on kohustatud iga 3 aasta takka korterit põhjalikult parandama, renoweerima, kui üürnik seda nõuab ja lepituskoda seda tarwilikuks tunnistab. Kui korteri normaalüüri enne remonti § 8. p. a. järele arwati, siis arwatakse seda pärast remonti § 8. p. b järele; kui üürileandja tarwilikuks tunnistatud remonti etteantud tähtajaks ära ei tee, siis arwatakse üüri sellest tähtajast peale § 8. p. a. järele, niipea aga, kui üürileandja tarwiliku remondi ära teeb, kerkib normaalüür § 8. p. b peale.“

Järgmises paragrahwis tuleb sõna „remondi“ asemel „renoweerimine“ lugeda, samuti ka § 15.

„§ 16. Tõrgub üürileandja tarwilikuks-tunnistatud renoweerimist tegemast, siis võib üürnik ise seda teha lepituskoja poolt kinnitatud eelarwe põhjal, mis § 8. punkt a ja b all nimetatud üüride wahe kolme aasta kogusummast üle minna ei tohi ja maksab üüri § 8. punkt a järele, kunni seesuguse üürialandamise läbi renoweerimise kulud tasutud saawad. Kui üürnik enne korterist lahkub, kui renoweerimise kulud tasutud, on majaomanik kohustatud renoweerimise jaoks tehtud wäljaminekuid selles osas üürnikule wälja maksma, mis wiimasel õigus on tagasi saada. Tagasimaksust võib majaperemees lepituskoja otsuse põhjal wabastatud saada, kui korter ilma uue renoweerimiseta elamiseks kõlbmata.“

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 17. Jõuab maja üürnikkude enamus otsusele maja weewärgiga ühendada wõi majasse elektri- wõi gaasiwalgustust sisse tuua ja tõrgub majaomanik seda tegemast, siis wõiwad üürnikud kohaliku lepituskoja otsuse põhjal ja tema poolt heakskiidetud eelarwete piirides ülemalnimetatud mõnused oma ühisel kulul sisse seada, misjuures sisseseade üleüldised kulud korterite üürihindadele wastawalt korteripidajate wahel jagatud saawad, kuna peale selle iga korteripidaja eraldi oma korteri sisseseadeks äratarwitatud materjaali ja tehtud töö ära tasuma peab.

Seesugune sisseseade, maha arwatud elektri- wõi gaasiarmatuur igas üksikus korteris, loetakse maja päralduseks ja peremehe omanduseks, kuid iga üürniku kuluosa, lepituskoja poolt kinnitatud jagamise põhjal jagatakse 36 kuu peale ära ja arwatakse kuu wiisi üürist maha, mille juures normaalüür uusi sisseseadeid arwesse wõttes ümber hinnatakse.

Korterites olew armatuur jääb, kui peremees nõus ei ole ka seda ära tasuma, iga üürniku omanduseks ja ta võib korterist lahkudes seda ilma ruumi rikumata ära wiia või järeltulijale ära müüa.

A. Schulbach (töer.): Paragrahwi II lõikes kolmandas reas räägitakse „kuluosast“, nimelt kuidas iga üürniku „kuluosa“ majaperemehe käest tagasi nõuda tuleb. Kuid paragrahwi algus seletab, et sisseseade kulud on kahesugused: „üleüldised kulud“, need on kulud, mis walguse, weewärgi jne. sisseseadmiseks üle terve maja kulutatud; nendest eraldatud on armatuuri kulud. Teisel lugemisel põhjendati seda eraldust sellega, et see üürniku oma asi on, missugust armatuuri tema tahab omale sisse panna. Paragrahwi lõpp näeb ära, et armatuuri kulu üürilise oma kanda jääb. Korterist lahkudes võib üüriline seda kaasa võtta või edasi müüa. Ühtluse ja selguse mõttes, et aru saada, kumma kuluosa katmisest jutt, oleks redaktsiooniliselt parem, kui sõna „kuluosa“ asemel oleksid sõnad „üleüldiste kulude osa“.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Kardan, et see täiendus seda asja keerulisemaks teeb, aga ei selgita selles mõttes, nagu rhs. Schulbach siin ette tõi. Esimeses lõikes on sisseseade kulud arwesse wõetud, teises lõikes aga armatuuri kulud ja see täiendus ei tee seda asja mitte selgemaks, waid minu arwates palju segasemaks. Paragrahwi sisust saab küll järeldada, missuguseid wahekordi siin arwatakse.

Juhataja A. Rei: Kes on selle täienduse wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Rhs. Schulbach'i täiendus § 17 kohta on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Panen § 17. rahwasaadikutele kätteantud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 17 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

J. Ernesaks (sd.): Teen ettepaneku, enne kui meie § 18. juurde üle läheme, lisaparagrahwi sisse võtta. Teisel lugemisel kandsin mina seda ette, kuid kahjuks sai see siis tagasi lükatud. See lisaparagrahw kõlaks järgmiselt:

„Kirjalikud üürilepingud (üüriraamatud) on kohuslikud niihästi üürileandjale,

kui ka üürnikule; selle wastu eksijaid karistatakse lepituskaja poolt tarwiliku tempelmaksu kümnekordse summaga. Karistust kannawad süüdlased pooled pooleks. Karistusest wabastatakse see pool, kes kirjalikku lepingut nõuab ning tõrkumise lepituskajale teatab, kui ta nelja nädala (ühe kuu) jooksul wastaspoolelt nõutawat lepingut saanud ei ole.“

Panen ette seda lisaparagrahwi esimesena 4-dasse osasse wastu võtta. Selle paragrahwi puudumisel 4. osa pealkirjal „üürilepingud“ ei oleks mingisugust mõtet, ilma ettepanud paranduse wastuwõtmiseta. Selles osas peale ettekanud paragrahwi ei räägita üürilepingutest mitte midagi. Käesolew seaduseelnõu ei ole aga mitte üürileping. Võib olla, et seda ettepanud parandust wastu ei wõeta, sest Asutawa Kogu paremalt tiwalt armastatakse alati kõnelda, et majaperemehe peale, kui waesema ja nõrgema peale tuleb waadata, keda üürniku ülewõimu eest on waja kaitsta. Mina arwan aga, et nõrgem pool on ikkagi üürnik ja temale, kui nõrgemale poolele on üürileping tarwilik.

H. Kuusner (rhw.): Minule on arusaamatu, mis ühendus sellel refrainil oli selle ettepanekuga, mida tarwilikuks arwati igal juhtumisel ette kanda. Härra Ernesaks näib ainult kirjalikke lepinguid tunnistawat. Minu arusaamise järele on iga leping mõlema poole wahelise nõusolemise kinnitamine ja selle wäline kuju ei määra midagi ära. Nähtawasti tahetakse meie tsiwiilseaduse asemele mingisugune „kasenshtshina“ sisse seada. Minu arwamise järele ei pruugi meie mitte sarnase wormaliteedi alusele asuda, et meie ka seda ette kirjutame, missugusel kujul need lepingud tehtud peawad saama, kas kirjalikult või mittekirjalikult, ja selles mõttes olen mina härra Ernesaks'a ettepaneku wastu.

J. Ernesaks (sd.): Rhs. Kuusner ütles, et ta ei eita üürilepinguid ja rääkis ka nähtawasti mingisugustest üürilepingutest, kuid ma ei saanud aru, missugustest lepingutest ta kõneles, kuna ta ju minu ettepaneku, see on üürilepingu tarwiduse wastu waidles. Kui ta suusõnalisi lepinguid mõtles, siis kahtlen ma, et neid üldse lepinguteks wõiks nimetada. Kui inimesed leplikud on, saawad nad ka ilma lepinguta läbi. Ei ole nad aga seda mitte, siis on kirjalik leping paratamata tarwilik. Heade inimeste wahel on ka

lahkmõtted võimalikud. Suusõnaline leping on väärtusetu sel korral, kui lepingutegemise juures olew kolmas isik ära sureb või muul viisil kättesaamatuks jääb. Mina ei usu, et meie inimesed inglid oleksid ja sellepärast on wastolud ja arusaamatused alati võimalikud, kuna tekkinud terawa wahekorra ärahoidmiseks ja selle lahendamiseks lepinguteks dokumendid, see on kirjalikud üürilepingud, tarwilikud on. (Wahelhüüe: Kas politseis kinnitatud?)

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Ma woin niipalju öelda, et see ettepanek komisjoni poolt tagasi lükati, sest et komisjon eitas sunduslikkude lepingute tegemist. Komisjoni nimel ei wõi ma selle ettepanekuga ühineda.

Juhataja A. Rei: Panen rhs. Ernesaks'a ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud.

Aruandja K. Wirma (loeb): IV peatükk. Üürilepingud. § 18. Üürileandjal on õigus üüriwahekorda lõpetada ainult järgmises 19. paragrahwis ettenähtud juhtumistel; üürnikul on õigus üüriwahekorda lõpetada, kui ta seaduslikul tähtajal sellest ette teatanud on.

J. Ernesaks (sd.) kohalt: Panen ette maha kustutada 4. peatüki pealkiri „Üürilepingud“, sest et meil niisuguseid ei saagi olema.

H. Kuusner (rhw.): Panen ette uueks pealkirjaks panna „Üürikestwus“.

Juhataja A. Rei: On kaks ettepanekut tehtud, esiteks: pealkiri „Üürilepingud“ wälja jätta ja teiseks: uueks pealkirjaks wõtta „Üürikestwus“. Ma panen nad paralleel-hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud pealkiri „Üürilepingud“ wastu wõtta. Ma panen § 18. ette pandud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 18 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 19. Üürileandjal on õigus igal ajal lepituskaja läbi üürilepingu lõpetamist nõuda:

a) kui üürnik üürilepingut oluliselt rikkunud on.

T ä h e n d u s. Oluliseks lepingu rikku miseks loetakse:

1) kui üür kahel üksteisele järgnewal maksutähtajal õieti maksetud ei ole;

2) kui üürilewõetud korterit või ruumi ilma üürileandja nõusolekuta teiseks otstarbeks, kui lepingus öeldud, ära kasutatakse ja kui selle all korter või teised majaanikud kannatawad;

3) kui korteri või ruumi sisseseadet meelega või hooletult rikutakse ja häwitatakse;

4) awalik, sanitäär- ja tulekaitse-politseiliste eeskirjade mittetäitmist, mille läbi üürileandjat karistus võib tabada või temale kahju sünnitada;

5) ulualuse andmist kriminaal-kuritegijatele, keda riigiwõim otsib, ja

6) korteris seaduse poolt karistatavate ettewõtete ja äride pidamist.

b) Kui üürnik ennast korduvalt niiviisi ülewal peab, mis teistega ühes majas, korteris või toas kooselamise wõimatuks teeb.

T ä h e n d u s. Seesuguse üürniku wäljatõstmist wõiwad nõuda ka need kaasüürnikud, kes selle all kannatawad.

d) Kui korter põhjalikku remonti tarwitab ja seda üürniku seesolemise ajal toimetada ei saa, seesugusel üürnikul on aga eesõigus remonteeritud korteri uuesti üürilewõtmiseks normaal üürihinnaga, ja

e) kui üürileandjale korterit või tuba enesele elamiseks tarwis on, siis on üürnikul eesõigus selle korteri peale, mis üürileandja senni tarwitas.

A. Schulbach (töer.): II lugemisel juba tegin ma ettepaneku selle paragrahwi lõpul sõna „elamiseks“ wälja jätta ja toetan seda ettepanekut praegugi. Ei ole mõtet pikemalt peatada ja põhjendada seda ettepanekut. Palju selgem on tuua näidet elust. Selleks toon järgmise. Nagu teada, on Harju maakonnawalitsus omale maja ostnud, kuhu ta mõtleb maakonnawalitsust sisse seada. Kuid maakonnawalitsuse kantselei — see ei oleks mitte elamiseks. Nii siis: käesolewa seaduse põhjal wõib maakonnawalitsus omale maja osta, kuid mitte temas oma tegevust awada. Misjaoks sarnane takistus? Ma arwan, et wõiwad niisugused juhtumised olla, kus maja ühiskondlikkudeks tarbeteks või muuks tungiwalt tarwis on, aga mitte „elamiseks“. Panen ette sõna „elamiseks“ asemele panna sõna „tungiwalt“.

J. Temant (maal.): Ma arwan, et nende üürilepingute jaoks, kus mitte igas kuus, waid mõne kuu tagant wõi poole aasta wiisil üüri maksetakse, eelnõus määratud aeg liig pikk on üürilepingu lõpetamiseks, nimelt et kaks korda järgimööda peab üür selleks wõlgu olema. Panen ette wälja jätta sõnad: „kahel üksteisele järgnewal“, nii et seaduses jääks „kui üür maksutähtajal õieti maksetud ei ole.“ Eelnõus on juba üürimaksmiseks termin pikendatud, sest üks nädal pärast termini üüri äramaksmine arwatakse õigel ajal maksmiseks. Mina arwan, et üürilepingu lõpetamiseks sellest küll on, kui terminiks üüri ei ole ära makstud, sest pikema aja eest üüri maksmise korral teeb kahel tähtajal mittemaksmise nõudmine majaperemehe seisukorra raskeks. Teiseks panen ette, nagu ma sellest ka minewal korral juba rääkisin, märkus punkt b all wälja jätta.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Mis puutub rhs. Temant'i ettepanekusse, siis olid need ka teisel lugemisel ette pandud ja ka komisjonis arutamisel, misjuures komisjon selle wastu oli. Mis puutub aga rhs. Schulbach'i ettepanekusse, siis pean tähendama, et see parandus ka teisel lugemisel arutamisel oli. Komisjoni enamus ei ühinenud selle ettepanekuga ja sellepärast ei saa ka mina sellega ühineda.

Juhataja A. Rei: On kaks ettepanekut tehtud, millega komisjoni aruandja ei ole ühinenud. Panen hääletamisele akl. Schulbach'i ettepaneku. Kes on selle poolt, et § 19. juures olewas märkuses sõna „elamiseks“ asemele panna „tungiwalt“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Siis on parandus tulnud akl. Temant'i poolt märkuse p. 1. kohta, mis järgmiselt kõlab: „kui üür maksutähtajal õieti makstud ei ole“. (Hääletatakse.) Teiseks — märkuse lõpus wälja jätta: „Seesuguse üürniku wäljatõstmist wõiwad nõuda ka need kaasiürnikud, kes selle all kannatawad“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus tagasi lükatud. Panen nüüd § 19. hääletamisele. (Hääletatakse.) § 19 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma: § 20. Enne palun seda paragrahwi täiendada: ni-

melt „kahe nädala jooksul“. „Üür loetakse õieti maksetuks, kui ta ära tasutud saab maksutähtajal wõi kõigehiljem kahe nädala jooksul pärast tähtaega.“

J. Temant (maal.): Ma arwan, et ilmaasjata on öeldud „maksutähtajal“. Kaks sõna wõiksid wälja jääda: „üür loetakse õieti maksetuks, kui ta ära tasutakse kõigehiljem kahe nädala jooksul pärast tähtaega“, siis on iseenesest mõistetaw, et seal maksutähtaega mõeldakse.

Juhataja A. Rei: Tehtud parandusega on komisjoni aruandja ühinenud. Panen § 20. tehtud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 20 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 21. Tekiwad üürileandja ja üürniku wahel käesolewa seaduse tarwitamise juures normaalüüri wäljaarwamise asjus mõtete lahkuminekid, siis peab üürnik üüri niikaua sennise normi järele maksma, kunni lepituskoda normaalüüri wälja arwanud on; lepituskoda peab seda ühe kuu jooksul tegema pärast wastawa palwe awaldamist. Uus üürinorm hakkab maksma wiimase üürimaksu tähtajast arwates enne kaebtuse sisseandmist.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 21. wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 22. Tõrgub üürileandja tunnistajate juuresolekul üüri wastu wõtmast, siis wõib üürnik üüri lepituskotta ära maksta, kes üüri korralikku tasumist kwiteerib ja sellest üürileandjale teatab.

Üürileandja wõib oma üüri lepituskodast kätte saada, mille juures maha arwatakse kirjikulud (postitariifi järele) ja 1% wahetalituste tasuks.

J. Ernesaks (sd.): Panen ette sellest paragrahwist kolmas ja neljas sõna „tunnistajate juuresolekul“ wälja jätta, sest kui üürnik korralikult üüri ei maksa, siis otsustab lepituskoda iseenesest selle küsimuse ära, siis jääks see sõna „tunnistajate juuresolekul“ ülearuseks. (J. Temant, maal.: Selles asjas oleme ühel arwamisel.)

Juhataja A. Rei: On tehtud parandus rhs. Ernesaks'a poolt, et sõnad „tunnistajate juuresolekul“ wälja jääksid,

sellega on komisjoni aruandja ühinenud, siis panen ma selle paragrahwi ühes parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 22. wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): V peatükk. Allüür.

Juhataja **A. Rei**: Esiteks tuli pealkirjaga segadus; nüüd panen ma pealkirja kõigeenne hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on pealkiri wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 23. Üürilewõetud erakorterite üksikute osade wõi tubade edasiüürimine allüürnikkudele wastu majaperemehe tahtmist ei loeta mitte üürilepingu oluliseks rikkumiseks (§ 19. p. a märkus), kui seesugusel edasiüürimisel pole ärilist iseloomu (wõõrastemajad ja mööblitoad). Põhiüüriks allüürnikkudele edasiüüritud ruumi eest loetakse wiimase peale proportsionaalselt kukkuw osa terve korteri põhiüürist; lisäüüriks aga äratarwitatud ainete ja talituse waewa omahinda. Põhi- kui ka lisäüürile wõib edasiüürija isikliku waewa ning wahetalituse tasuks juurde lisada 10—20%.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 23. wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 24. Üürnik, kes osa korterit edasi üürib, peab üüriwahekorda majaomanikuga lõpetades sellest kahenädalasel tähtajal enne korterist lahkumist oma allüürnikkudele teatama. Igal allüürnikul on õigus sarnasel juhtumisel korterit enese kätte wõtta, misjuures eesõigus sellele allüürnikule antakse, kes rohkem üüri maksab, — ühekõrguse üüri puhul aga sellele, kes kauem korteris elanud. Samasugune eesõigus jääb allüürnikkudele, kui üürnik korteriraha mittemaksmise pärast lahkuma peab, — wiimasel juhtumisel on aga allüürnik korterit enese kätte wõttes kohustatud wõlgnewat üüri majaomanikule ära tasuma, misjuures temal õigus jääb seda summat endiselt üürnikult sisse nõuda.

Korterit enese kätte wõttes, wõtab allüürnik enese peale ka kõik endise üürniku kohused teiste allüürnikkude wastu.

J. Leesment (krst.): Teen ettepaneku § 24. välja jätta „samasugune eesõigus jääb allüürnikkudele, kui...“ kunni

„üürnikult sisse nõuda“; selle asemele sisse wõtta paragrahwi algusel teises reas sõna „lõpetades“ järelle „niisama korterist mittemaksmise pärast lahkudes“.

Juhataja **A. Rei**: See ettepanek ei ole II lugemisel arutamisel olnud, sellepärast ei leia ma võimaliku olevat seda hääletada. Aruandja lõpusõna ei tarwita. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on 24. wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 25. ja 26.

§ 25. Edasiüürimise juures osade (tubade) kaupa, millel on äriline iseloom (wõõrastemajad ja möbleeritud toad) ei wõi üksikute edasiüüritawate osade (tubade) kogu põhiüür suurem olla, kui terve ruumi normaal-põhiüür, sinna juurde lisades kohaliku lepituskoha otsustmööda kunni 40% riisiko tasuks. Lisäüüriks iga üksikult väljaüüritawa ruumi eest loetakse selle ruumi kütmise, walgustuse sisseseade kulu ning kõdunemise, teenimise, pesupesemise, maksude jne. omahinda, sinna juurde lisades lepituskoha otsustmööda kunni 20% edasiüürija isiklikuks tasuks, seda tähele pannes, kas allüürnikul vähem wõi rohkem mõnususit tarwitada on.

§ 26. Iga eelmises paragrahwis tähendatud äriline edasiüürija on kohustatud igas eraldi väljaüüritawas ruumis nähtawale kohale üles panema kohaliku lepituskoha poolt kinnitatud hinnakirja, kus ära olgu tähendatud normaalne kogüür — (põhi- ja lisäüür) ühes nimekirjaga, missugused mõnususused ja teenimised sellega tasutud on ja kui suur on ruumi temperatuuri alammäär kütmise aasta ajal.

Märkus. See alammäär kuulutatakse kohaliku linnawolikogu poolt välja.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): „VI peatükk. Keskküte.“

Siin on pealkirjaks „keskküte“, kuna õigusepärast peaks olema ainult „küte“, sest siin räägitakse üldse küttest.

Juhataja **A. Rei**: Komisjoni aruandja teeb ettepaneku sõna „küte“ wõtta sõna „keskküte“ asemel. Selle wastu ei räägita, loen paranduse wastu wõetuks.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja nähtawa enamusega wõetakse wastu § 27.

§ 27. Keskkütte jaoks sisseseatud majades ei ole üürileandjal mitte õigus enast kütmisest lahti öelda.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 28. Ühes küttega väljauuritud eluruumides ei tohi soojus alla 14° C langeda.

(Juhatama hakkab abiesimees **J. Westholm**.)

H. Kuusner (rh.w.): On juba warem tähendatud, et väljauuritud eluruumides keskkütte sagedasti kiwisüte abil kōetakse. Nendega on aga praegusel ajal wāga raske kindlat, teatawat soojusemāara alal hoida, sellepārast ei wōiks mitte āra tähendada, kui kōrge soojus tingimata olema peab. Ma teeksin ettepaneku, 14° C asemele 12° C järele wōtta.

A. Schulbach (tōer.): Silmas pidades asjaolu, et praegu Celsius'e kraadid kuskilt saada pole, teen ettepaneku 14° C järele 12° R lugeda, mille läbi ka soojusemāar peaaegu endiseks jääb.

A. Oinas (sd.): Mis puutub hārra Kuusner'i ettepanekusse, siis oleks see kohane „külmetusmajade“ jaoks, kuid mitte aga ruumile, kus inimesed sees elawad. (Ärewad wāhelhüüded pahemalt poolt.) 12° soojuse juures wōib küll wabalt teatawaid gümnaastika-harjutusi teha, kehalist tööd teha, kuid mitte elada. Mis hārra Schulbach'i ettepanekusse puutub, Celsius'e asemele Reamur wōtta, siis on see õieti põhimōttelik küsimus. Meie peaksime püüdma detsimaal süsteemi läbi wiia, kontakti luua ka mõõtudes teiste haritud Euroopa riikidega. On ju üldiselt tarwitusel kilod, meetrid ja Celsius'e kraadid. Kui Celsius'e kraadiklaase saada ei ole, ei tee ometi mingit raskust Reamur'i kraade ümber rehkendada.

H. Kuusner (rh.w.): Mis hārra Oinas'e tähendusse puutub, et minu ettepanek kõlbulik on ainult külmetusmajale, siis pean tähendama, et mina oma ettepanekut mitte selles mõttes pole teinud, et meil on normaalolud. Ma wōtsin ju arwesse praegusi erakorralisi olusid, kus kütteainete saamise raskuse juures sarnased juhtumised ette tulla wōiwad.

Juhataja J. Westholm: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja **K. Wirma**: Kui ettepanekuga esinetaks, seda paragrahwi hoopis wälja jätta, saaksin ma sellest aru, sest arusaadaw on ju, et kütte eest ikkagi üürnik ise maksab, proportsionaalselt soojusemāaraga, mida ta oma korterisse soowib, olgu seal 14° wōi 16°. Kuid sellest, et 12° soojusega toas elada ja töötada wōib, ei saa ma mitte aru. See peab küll õige kalawereline olema, kes seda wälja kannatada suudaks. Ma kordan weel, et ma aru saaksin ettepanekust, seda paragrahwi hoopis wälja jätta, kuna ma aga rhs. Kuusner'i ettepanekuga kuidagi ühineda ei wōi. Mis puutub rhs. Schulbach'i ettepanekusse, sellesse Celsius'e ja Reamur'i asjasse, siis arwan ma, et kui keegi tuleks arsinapulgaga ja kaebaks, et temal seal wersokid ja ta kuidagi neid meetriteks tarwitada ei saa, siis see ei ole seletus, pealegi ümberlūkkaw seletus. Mina arwan, et meil detsimaalsüsteem peab läbi wiidama, ja kes kraadi oskab wadata, saab ka Reamur'i juures Celsius'e kraadidega hakkama.

Juhataja J. Westholm: Sisse on tulnud kaks parandust: üks rhs. Kuusner'i poolt, 14° C asemele 12° lugeda ja teine rhs. Schulbach'i poolt, 14° C asemele 12° R lugeda. Esimesena panen hāāletamisele rhs. Kuusner'i ettepaneku. (Hāāletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lūkatud. Panen hāāletamisele rhs. Schulbach'i ettepaneku. (Hāāletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lūkatud. Panen § 28. komisjoni redaktsioonis hāāletamisele. (Hāāletatakse.) Nähtawa enamusega on § 28. wastu wōetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): Peatükk VII. Lepituskoad.

Juhataja J. Westholm: Pealkirja kohta sõna ei soowita — pealkiri jääb endiseks.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): „§ 29. Lepituskoda asutatakse linnawolikogu poolt järgmiste māaruste põhjal: a) lepituskoad on esimees, tema asetāitja ja tarwilik arw liikmeid, wiimastest pooled üürnikkude ja pooled majaperemeeste poolt; b) lepituskoad liikmed walitakse kohaliku linnawolikogu poolt kandidaatide hulgast, keda kohalikud majaperemeeste ja üürnikkude rühma organisatsioonid wōi nende puudusel wolikogu

rühmad eraldi üles seavad; d) lepituskogja eesistuja ja tema asetäitja walitakse rahukogu poolt korraldawal koosolekul; e) lepituskogja eesistuja ja tema asetäitja ja liikmed walitakse linnawolikogu kestuse ajaks ja tema wolitused kestawad järgmise wolikogu kokkuastumiseni.“

Selle paragrahwi puhul teen mina ettepaneku, wiimasest lausest sõnad „ja tema wolitused kestawad järgmise wolikogu kokkuastumiseni“ wälja jätta, sellepärast, et see wahekord on seaduses kindlasti ette nähtud, kuidas uue wolikogu kokkuastumise järele tema poolt walitud asutused ümber walitakse.

Juhataja J. Westholm: On ettepanek tehtud komisjoni aruandja poolt wiimasest lausest „ja tema wolitused kestawad järgmise wolikogu kokkuastumiseni“ wälja jätta.

T. Kalbus (töer.): Teen ettepaneku, selles paragrahwis äratähendatud sõna „eesistuja“ asemele „esimees“ wõtta.

Juhataja J. Westholm: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Komisjon on kõigi parandustega ühinenud. (Wahel hüüe: Komisjon teeb ise ettepaneku.) Mina kui komisjoni aruandja pean ütleva, et siin on rhs. Kalbus'e poolt tehtud redaktsiooniline parandus ka komisjoni parandus ja kui teisi parandusi ei tule, siis ühinen ma selle parandusega.

Juhataja J. Westholm: Kui teisi ettepanekuid ei tule ja eksitusi ette ei tuleks, panen ma need ettepanekud hääletamisele. Kes on selle poolt, et § 29. lõpulause wälja jäetaks? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Ühtlasi on tehtud rhs. Kalbus'e poolt ettepanek, „eesistuja“ asemele „esimees“ wõtta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Panen selle paragrahwi wastu wõetud parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 29. wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 30—37.

§ 30. Lepituskogjal on bürooruumid ja sekretär; lepituskogja esimehe, tema ase-

täitja, liikmete ja sekretäri palga ning kantseleikulud määrab ja annab linnawolikogu, kellel on õigus nende wäljaminekute katteks asjaajamise maksu määrata kunni 3% waidlusaluse korteri aastaiüri pealt, aluseks wõttes wiimast kuuiüri. Lepituskoda arwab iga nõudmise sisseandmise juures asjaajamismaksu summa wälja ja nõuab kaebaja käest kohe sisse; asja otsustamise juures määratakse see maks süüaluse kanda wõi jagatakse poolte wahel asjaoludele wastawalt ära.

Märkus. Lepituskogjal on oma pitsat.

§ 31. Lepituskogja ülesandeks on selle seaduse täitmise juures üürileandjate ja üürnikkude wahel tekkinud waidluste arutamine ja otsustamine; selleks on tal õigus: a) ametkohtadelt ja teistelt asutustelt tarwilikke teateid nõuda; b) korterid ja ruume kohapeal järele waadata ja hinnata; d) tunnistajaid ja asjatundjaid ette kutsuda ja üle kuulata, neile tasu määrates kunni 25 margani nõudja, kostja, wõi mõlema poolt ühisel kulul ja neid põhjendamata mitteilmumise eest trahwides kunni 100 margani linnakassa heaks; c) oma seadusjõusse astunud otsuste põhjal täitmislehte wälja anda, täitmist kohaliku kohtupristawi peale pannes.

§ 32. Lepituskogja istumised on otsuswõimelised, kui osa wõtawad esimees wõi tema asetäitja ja vähemalt kaks liiget, üks majaomanikkude ja teine üürnikkude poolt; sama tasakaal esituses peab lepituskogjal olema ka suurema liikmete arwu juures; korterite ülewaatust ja hindamist kohtade peal wõib lepituskoda seaduslikus koosseisus wõi üksikute liikmete läbi toimetada, tarwilikul korral asjatundjaid abiks wõttes ja pooli ning tunnistajaid wälja kutsudes.

§ 33. Lepituskogja istumised on awalikud; asjaarutamise ajast antakse pooltele teada kutsesedelitega wõi suusõnal allkirja wastu; asjaosalised pooled wõtawad asjaarutamisest osa isiklikult wõi wormiliste wõi ka koduste wolikirjadega warustatud wolinikkude läbi, kellel tsiwiilkohtupidamise seaduse järele on õigus wõõraid asju ajada; poolte mitteilmumine ei takista asjaarutamist, kui neile kutsed hiljemalt eelmisel päewal kätte antud olid.

§ 34. Tõendawa materiaali kogumise ja hindamise juures toimetab lepituskoda tsiwiilkohtupidamise seaduse §§ 84—114 ja 119—124 järele.

§ 35. Lepituskogja otsuste peale wõtawad asjaosalised pooled rewisjoni korras

edasi kaewata ühe kuu jooksul kohalikku rahukogusse; rewisjonikaebtuste sisseandmise kord on ette nähtud administratiivkohtu korra §§ 28, 30, 32; rahukogu toimetab nende kaebtuste läbiwaatamiste juures sama seaduse § 31. järele. Rewisjonikaebtused käiwad harilikult tempelmaksu alla ja kaebtustele tuleb juurde lisada kohaliku rentei kwiitung 25-margalise rewisjonimaksu äramaksmise üle wastawa rahukogu arwele.

§ 36. Lepituskoja otsused astuwad seadusjõusse, kui nende peale ühe kuu jooksul edasi kaewatud ei ole, wõi kui rahukogu lepituskoda otsuse rewisjoni korras on kinnitanud.

§ 37. Juhtumistel, mis selles seaduses ette pole nähtud, toimetab lepituskoda tsiwiilkohtupidamise seaduse järele.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 38. Käesolewa üüriseaduse §§ 25., 26. ja 27. ettenähtud määruste rikkumises süüdlasi karistatakse: wangistusega wõi arestiga kunni ühe aastani wõi rahatrahwiga kunni 3.000 margani; wangistust ja aresti wõib rahatrahwiga ühendada.

J. Temant (maal.): Mina seisan sel seisukohal, et tsiwiilwahekorra rikkumist ei wõi karistada. Praeguses üüriseaduses tahetakse seda aga teha. Kuid ette nähes, et minu seisukoht Asutawa Kogu enamuse seisukoha wastu on, pean ma sisuliselt sellega leppima ja teen selles paragrahwis ainult ühe lisanduse, nimelt „kui need rikkumised teadmiseega on sündinud“. Selletõttu kõlaks praegune paragrahw järgmiselt: „Süüdlasi karistatakse wangistusega wõi arestiga kunni ühe aastani wõi rahatrahwiga kunni 3.000 margani, kui need rikkumised teadmiseega on sündinud.“ Minu ettepaneku põhjus seisab selles, et praeguses seaduses ettenähtud rikkumised wõiwad kergesti sündida hooletuse pärast. Inimest aga, kes hooletu on olnud, aastase wangistusega karistada ei wõi meie mitte. On olemas küll seadusi, kus wahet ei tehta teadmise rikkumise ja hooletuse wahel, need on aga tähtsuseta määrused, mille rikkumine ainult rahatrahwiga wõi lühikese aja arestiga karistatakse. Siin on aga sarnane wahetegemine tarwilik, sest et wangistus on oma rasked juriidilised järelused. Praeguses üüriseaduses tuleb tingimata arwesse wõtta, kas seaduste rikkumine on sündinud teadmiseega wõi mitte, sellepärast teen ma ettepaneku, et

paragrahw 38. lõppu saaks juurde lisatud sõnad: „kui need rikkumised teadmiseega on sündinud.“ Muidu jääb see paragrahw endiseks.

Juhataja J. Westholm: Esiteks tuleb selgusele jõuda, kas herra Temant'i parandus on kolmandal lugemisel wõimalik wõi mitte. Minu arwates on see wõimalik, sest see parandus ei muuda mitte § 38. sisu, waid aitab teda teatawal määral selgitada.

Aruandja K. Wirma: Mina paluksin meie kodukorra wastaw paragrahw ette lugeda.

Juhataja J. Westholm: Mina paneksin herra Temant'i paranduse igatahes hääletamisele. Terwe küsimus seisab siin selles, kas see parandus toob enesega juurde midagi uut, mis § 38. sisu muudab, wõi ei too ta seda. Mina arwan, et see parandus sisuliselt midagi uut juurde ei anna.

K. Parts (rhw.): Mina arwan, et herra Temant'i poolt tehtud parandus meie kodukorra põhjal täiesti wõimalik on. See parandus ei too midagi uudist, waid aitab paragrahwi mõistet kindlamalt ära määrata — ta piirab karistuse määramise wõimalusi. Mina isiklikult olen ka selle poolt, et kõik need trahwid siit seadusest wälja jääksid; kui Asutaw Kogu nad siiski sisse wõtab, siis on herra Temant'i poolt tehtud parandus täiesti tarwilik. Peale selle arwan ma tarwilikuks weel ühe paranduse teha, nimelt et sellest jaost, mis § 38. peale hakkab, saaks iseseisew peatükk tehtud, pealkirjaga „Karistused“.

T. Kalbus (töer.): Ma waidlen herra Temant'i paranduse wastu järgmistel põhjustel: § 41. on ette nähtud, et §§ 38., 39., 40. nimetatud süüteod alluwad rahukohtunikudele harilikus korras. Kohus käib kriminaalseaduse järele. Kui keegi inimene mõne teo kogemata korda on saatnud, siis wõib kohus temale kergema karistuse määrata. Siin paragrahwis on öeldud, et wõidakse karistada kunni 3.000 margani. Kohus wõib selle põhjal määrata trahwi üks kunni kümme marka. Meie kohtutele on antud wõimalus seda teed mööda käia ja sellepärast on herra Temant'i parandus täiesti ülearune. Meie usume, et meie kohus tõesti erapooletu on, nii et sarnast parandust mitte tarwis ei ole.

J. Temant (maal.): Siin on mitmesugused waated. Sellest seisukohast välja minnes, mida ma õigeks pean, ei tohiks isegi ühe margaga karistada üürilepingu rikkumise pärast. Lepingu rikkumise järeldused võiksid minu arusaamise järele ainult kodanlikus õiguses ette nähtud olla. Enamuse seisukoht on muidugi teine, nagu seda praegune elnõu näitab: teie tahate karistada. Ma paluksin siiski ühte: karistage ainult meelega seadusrikkujat. Ei tohi unustada, kordan, wangistuse järeldusi kodaniku kohta. Seadus on uus ja mõtet on uued, mis see enesesisaldab. Kujutage enesele sarnase kodaniku seisukohta ette, kes wangikotta sellepärast satub, et ta üürilepingut oma teadmatuse tõttu on rikkunud, on pisut ettewaatomata, hooletu olnud. Karistusega ei maksaks meil nii helde olla, kui meie praegu olla tahame. Igatahes oleks see seisukoht õigem, kui need karistatud saawad, kes meelega seadust rikuwad, aga mitte igäiks, kes võib olla ainult ses süüdi on, et ta ei ole jõudnud oma teenija järele walwata.

J. Uluots (maal.): Austatud rahwasitajad! Mina arwan, et käesolewa paragrahwi peale peab väga tõsiselt waatama. Senni on ju meil wiisiks olnud, et oma asjaga talitamises tsiwiilõigusele wastawalt inimest mitte ei karistata, waid karistataw on see, kes selle kodanliku korra wastu on eksinud, nõndawiisi eksinud, et terwe seltskond selle all hirmsasti kannatada võib. Mina isiklikult arwan, et see seadus ometi, mis meie anname, antakse lühema aja peale, antakse ülemineku ajajärgul. Kas tõesti siis arwatakse sellel ülemineku ajajärgul inimesi niiwiisi karistada, oma asja tarwitamise pärast, nagu seda harilikult süüteo eest wõõra asjaga ümberkäimises tehakse. Saan aru, et sel seadusel on mingisugust sanktsiooni tarwis, tarwis on inimesi sundida seda seadust täitma, aga ma arwan, et see sanktsioon, mida siin maksma tahetakse panna, liig raske ja rusuw on. Meie lööme näkku, neid paragrahwe wastu wõttes, kõigele sellele wiisile ja korrale, mis meil senni on olnud. Meie peame rehkendama, et nende asjadega, mida siin käsitatakse, see on majad ja toad, et need asjad on inimese warandus, et ta on harjunud sellega ümber käima senni, kui oma warandusega, ja sellepärast ei wõi nõuda, et ta nendega mitte ümber ei käiks, nagu see senni on olnud. Võib olla on inimene rumal, praeguse aja

nõuete kohaselt waadates, loid ja tömp, aga ma arwan, et meie peame rehkendama sellega, mis olemas on, et inimene mitte loobunud ei ole oma isiklikust wabadusest. Kui meie neid karistada tahame, siis ma arwan, et meie ainult sünnitame meelehärma inimeste seas, rikume oma reputatsiooni ja kaotame Asutawa Kogu autoriteedi. Pange tähele ja wõtke arwesse seda, et inimesed armastawad oma asja ja tahawad sellega nõnda ümber käia, nagu nad tahawad; nad woiwad hangeldajad olla, woiwad marodöörid olla, aga siiski peaksime ikka waatama nende peale, kui kodanikkude peale, kes aastasadade jooksul tekkinud waadetega kokku on kaswanud. Sellepärast panen ma ette seda paragrahwi välja jätta.

N. Kann (krst.): Meie juristid on ärewusse sattunud ja see ärewus on ka minule külge hakanud. (N a e r.) Sellepärast tahaksin ette panna järgmise küsimuse: meie wõtsime siin otsuse wastu, et 14^o soojust kõigealam määr peaks olema. Minul on ka linna maja käes, olen selle walitseja ja kütan teda terwe päewa, kui aga kõwa külm ei saa üle 3^o mõnda klassi soojaks teha. Kes wastutab selle eest, kas linnapea wõi haridusosakonna juhataja wõi koolijuhataja? (Üldine n a e r.) Selle küsimuse asjus ühinen ma härra Uluots'aga, et seda paragrahwi täitsa välja jätta, et mitte linnapea, ei haridusosakonna juhataja ega ka kooliwalitsus türmi ei läheks.

Juhataja **J. Westholm**: Tegelikuks märkuseks on sõna aruandjal.

Aruandja **K. Wirma**: Tegelikult märkusena pean härra Kann'ile ütleva, tema poolt käsitatud 3^o asjas, et minu ettepanekul II lugemisel välja jäeti kraadide eest trahwimine, nii et kütmise eest ei trahwita ei linnapead ega kedagi. (N. Kann, krst.: Tähendab, ei saa trahwitud.)

H. Kuusner (rhw.): Ma ühinen rhs. Uluots'a ettepanekuga, kui aga karta on, et trahw ikkagi sisse jäetakse, siis teen mina ettepaneku, et kõigewähemalt wangistuse trahw välja jäetaks, mis isikuwabadust kõigeenam puudutab, et see välja jääks ja kui enamus trahwi wastu wõtab, siis ainult rahatrahwi.

Juhataja **J. Westholm**: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Kõigepealt pean ma wormilise külje peale tähendama: meie kodukorra § 38 ütleb, et III lugemisel võib ettepanekut teha ainult II lugemisel tehtud ettepaneku piirides. Aga seda ettepanekut ei ole kahjuks II lugemisel sisuliselt käsitatud ja ma pean tähendama, et seda oleks pidanud II lugemisel tegema. Kui asja sisuliselt peaksime vaatama, siis meie näeme, et kui tubade eest võetakse rohkem üüri, kui ette nähtud seaduses, siis sellega eksitakse nagu sunduslike määruste vastu ja need karistused on samasugused karistused, kui sunduslike määruste mittetäitmise eest määratud karistused. Uus asi on igatahes see, et majades, kus keskküte on sisse seatud, ei ole üürileandjal õigus ennast küttest lahti öelda ja et teda selle eest karistada võib. See lahitiütlemine on igatahes kardetaw, kuid jääb küsitawaks karistamiswiis. Isiklikult igatahes ei ole ma nende paragrahvide kaitsja olnud, aga pean ütlema, et see paragrahw on komisjonis vastu võetud ja ühes sellega ka II lugemisel vastu võetud. Komisjoni nimel ei saa mina nende ettepanekutega ühineda.

Juhataja J. Westholm: Komisjoni aruandja ei ole ettepanekutega ühinenud. Siin on neli ettepanekut. Redaktsiooniline parandus ja kolm sisulist parandust. Rhs. Uluots'a ettepanek: Panen ette § 38 välja jätta. Panen selle ettepaneku esimesena hääletamisele, pärast tulewad teised sisemised küsimused. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lükatud.

Enne teiste paranduste hääletamist panen ette redaktsioonilise paranduse. Rhs. Parts'i poolt on ettepanek tehtud enne § 38 peatüki pealkiri „Karistused“ sisse võtta, see parandus on täitsa redaktsiooniline.

Aruandja K. Wirma: Kui see pealkiri § 38 ette panna, siis ei võta tema kõiki karistusi oma alla, sest § 31 on ka karistusi olemas.

Juhataja J. Westholm: Komisjoni aruandja on selle ettepaneku vastu. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lükatud.

Siis tuleb härra Temant'i parandus. Enne kui selle hääletamisele panen, pean

Asutawa Kogu arwamist küsima, sest minul, kui juhatajal on väga raske ära otsustada, kas see küsimus on nii põhimõttelik, et tema kodukorra paragrahwi ei sünni ja et ta nii suuri muudatusi ette toob, mis teisel lugemisel ei ole olnud. Minu isikliku arwamise järele mahub see teise lugemise paranduse piiridesse ja ei tee teisi sisulisi muudatusi. Palun käed üles tõsta, kes leiawad võimaliku olewat härra Temant'i ettepanekut hääletamisele võtta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on võimalikuks peetud ettepanekut hääletada. Parandus on järgmine: § 38 pärast sõna „... 3.000 margani, kui need rikkumised teadmisega on sündinud.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see parandus vastu võetud.

Siis on veel härra Kuusner'i poolt tehtud parandus: „wangistusega või arestiga kunni ühe aastani või...“ välja jätta. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega vastu võetud.

H. Kuusner (rhw.): Panen ette ka wiimane lause: „wangistust ja aresti võib rahatrahwiga ühendada“ välja jätta.

Juhataja J. Westholm: See lause kukub iseenesest välja. Uuel kujul § 38 kõlab järgmiselt: „Käesolewa üüri-seaduse §§ 25, 26, 27 ettenähtud määruste rikkumises süüdlasi karistatakse rahatrahwiga kunni 3.000 margani, kui need rikkumised teadmisega on sündinud.“ (Hääletatakse.) § 38 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 39. Ruumide väljaüürimise juures iseäraliku tasu võtmise eest karistatakse: wangistusega või arestiga kunni ühe aastani või rahatrahwiga kunni 3.000 margani. Wangistust ja aresti võib rahatrahwiga ühendada.

J. Uluots (maal.): Mina juba rääkin tänä üldse karistuse vastu, mis üüri-seadusesse kawatsetakse paigutada. Iseäranis räägin mina selle paragrahwi vastu järgmistel põhjustel: siin seletatakse, et ruumi väljaandmise juures iseäraliku tasu eest karistatakse selle ja sellega. Mina ei kujuta enesele ette, mis selle „iseäraliku tasu“ all mõeldakse. Missugune on see üldine tasu ja missugune on see iseäralik tasu? Minu arwates,

juba redaktsiooni puudulikkuse pärast peaks selle paragrahwi tingimata wälja jätma. Parem on halba seadust wälja jätta, kui halwa seaduse wäljaandmisega enesele oskamatusse tunnistust anda.

H. Kuusner (rhw.): Ma teen ettepaneku, kui see paragrahw peaks wastu wõetama, wangistuse ja aresti trahwi wälja jätta.

Juhataja J. Westholm: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Rhs. Uluots'a seletuse kohta ma muidugi midagi rääkima ei hakka, tahtsin ainult härä Kuusner'i seletuse peale wastata. Nimelt, kui siin wangistus wälja jäetakse, wõib seda juhtuda, et keegi paneb kuulutuse lehte, et kes 10.000 marka maksab, saab uue korteri. Maksab ta peale seda üüri-seaduse järele 3.000 mrk. trahwi siis saab ta 7.000 mrk. ikkagi kasu.

Juhataja J. Westholm: Panen kõigepealt hääletamisele rhs. Uluots'a ettepaneku, mis nõuab § 39 wäljajätmist. (Hääletatakse.) Hääletamisel on rhs. Uluots'a ettepanek nähtawa enamusega tagasi lükatud. — Hääletamisele tuleb rhs. Kuusner'i parandus, nimelt, et § 39 wangistuse ja aresti trahw wälja jätta. (Hääletatakse.) Hääletamisel on rhs. Kuusner'i ettepanek nähtawa enamusega tagasi lükatud. — Panen § 39 ettekantud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Hääletamisel on § 39 nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 40. Üürileandjat, kes üürniku lubatud kõrwalruumidest wõi lahedustest ilma jätab, karistatakse: wangistusega wõi arestiga kunni ühe aastani wõi rahatrahwiga kunni 3.000 margani; wangistust ja aresti wõib rahatrahwiga ühendada.

J. Temant (maal.): Et teie nüüd järjekindlad olete ja ikkagi karistada tahate, selles kahtlust mul ei ole, siis tahaksin ma ainult, et mitte kohe igäüks türmi ei satuks, kes juhtumise kombel selle uue seadusega kokku pörkab. Minu ettepanek muuseas on sarnane, et karistada ainult seda üürileandjat, kes üürniku kõrwalruumidest ilma jätab selle teadmise, et need lahedused lepingus ette nähtud olid, kuna muidu ju juhtumisi tegelikus

elus on, et leping nii halwasti on redakteeritud, et raske on öelda, kummal poolel on õigus. On isegi juhtumisi, kus lepingutegijal enesel asi lepingu tegemise ajal tume on. Kuidas seal siis karistada!

J. Uluots (maal.): Mina toetan ikka oma ettepanekut ja nimelt, et see paragrahw wälja jäetaks. Üürnik ja üürileandja on omawahel kokku leppinud. Kui pärast seda aga üürnik keldriruumi, wõi muid kõrwalisi ruume enam ei soowi, siis ei ole põhjust kedagi trahwida. Tahtsin selle peale tähelepanu juhtida, et üürnikule see paragrahw tähtis ei ole ja sellepärast palun seda paragrahwi wälja jätta. Teie wõitte ju järjekindlalt oma kõwas tahtmises kõike paha maailmas maha suruda, aga ega ometi headust pole tarwis karistada.

Juhataja J. Westholm: Panen hääletamisele ettepaneku — § 40 eelnõust wälja jätta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud § 40 eelnõust wälja jätta, sellega langeb ka ära rhs. Temant'i ettepanek.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 40. Eelmistes paragrahwides (§§ 38, 39) nimetatud süüteod alluwad rahukohtunikudele harilikus korras.

Juhataja J. Westholm: (Hääletatakse.) § 40 on nähtawa enamusega wastu wõetud. Ettepanek on tehtud § 37 mahutada eelnõu lõppu, see on rhs. Ernesaks'a ettepanek. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Kes on selle seaduse wastuwõtmise poolt sel kujul, nagu ta paragrahwide kaupa III lugemisel hääletamisel wastu wõeti. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see seaduse eelnõu III lugemisel wastu wõetud lõpulikult kujul.

A. Anderkopp (töer.): „Riigi Teatajas“ nr. 84 on seadus, mille põhjal peab seaduse tekstis ära tähendatama, kas tal on edasilükkamatuse iseloom wõi mitte.

Aruandja K. Wirma: Mina teen ettepaneku tunnustada, et sellel seadusel on edasilükkamatuse iseloom.

Juhataja J. Westholm: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on tunnustatud, et sellel seadusel on edasilükkamatuse

iseloom. Ettepanek on tehtud koosolek lõpetada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud. Palun rahwasaadikuid paigale jääda.

On tulnud terwitustelegrammid, mida sekretäär ette loeb.

7. Terwitustelegrammide ettekandmine.

rahwasaadikuid

Sekretäär **A. Jürman**: Wiies jalawäe polk aastapäewa pühitsemisel terwitab ja soowib Asutawale

Kogule jõudu, edu ja ühismeelt meie noort wabariiki kindlalt kõikidest hädahohtudest läbi wiia ja teda kindlale alusele rajada.

Teine jalawäe polk tuletades meelde oma teist aastapäewa terwitab rahwasitust ja loodab ja ootab ja wõitleb de jure. II polgu ülem Kurwits. (Rahwasaadikute kohtadelt kiiduwaldus.)

Järgmine koosolek on reedel kell 5.

Koosolek lõpeb kell 9.20 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abiesimees **J. Westholm**.

Abisekretäär **A. Jürman**.